第十一编　平台与算法时代——2020年代

——从“人寻找欲望”到“平台寻找刺激”：大陆算法治理、香港持牌数字博彩、澳门赌场再规制与台湾平台法制

完整中国史增订说明（港澳台版）：本版以已经完成的第十一编为母本，保留原有中国大陆2020—2026年8月的算法推荐、直播打赏、抽卡盲盒、电子烟、生成式AI和新型成瘾物质主线，同时把香港、澳门与台湾嵌入同一编年序列。第十编已经表明，互联网并没有消灭四地制度差异；进入平台与算法时代以后，这种差异反而从“场所是否合法”进一步推进到账户、推荐、远程下注、电子烟产品分类、合成性影像和新型毒品目录。

中国大陆的典型路径是：把平台算法、直播打赏、电子烟和生成式AI纳入中央统一的行政规制，并继续严格限制私人网络赌博。

香港的典型路径是：让赛马会经营的赛马、六合彩、足球等持牌博彩高度账户化、数字化，同时把无牌网络赌博继续置于刑事边界；2025年立法建立篮球博彩法律框架后，2026年又因全球未受监管prediction market迅速扩张而暂停落地。香港在2021年新增窥淫和未经同意发布私密影像罪，2022年禁止另类吸烟产品入口与销售，2026年进一步禁止在公共场所持有指定另类烟；但截至2026年，对“仅制作而未发布AI不雅图”仍没有独立专门罪名，而是依赖既有私密影像、淫亵物品、私隐和电脑犯罪规则处理相关行为。

澳门的核心仍是实体赌场而非合法网络赌场。2021年大型博彩中介网络被查出利用境外平台向内地居民提供非法网上赌博并借澳门赌场中介账户洗钱；2022年澳门随即重写博彩法和博彩中介制度，2023年新一轮六个十年赌牌生效，并要求大规模非博彩投资。澳门同时于2022年禁止电子烟制造、流通及进出口，2025年又把依托咪酯及相关物质纳入毒品管制。数字技术没有把赌场“搬上网”，却促使国家把赌场外围的客户获取、资金、洗钱和中介信用纳入更强监管。

台湾则提供第三类重要反事实：2022年刑法明确把利用电信、电子通讯、互联网赌博财物写入赌博罪，但《运动彩券发行条例》同时明确允许经授权的运动彩券通过电话、互联网销售，并要求身份验证、交易安全、防洗钱和防沉迷。2023年台湾全面禁止电子烟，同时对加热烟实行健康风险审查；同年刑法新增“妨害性隐私及不实性影像罪”，直接覆盖未经同意性影像和deepfake不实性影像。2024—2026年，依托咪酯又从第三级、第二级一路升至第一级毒品，显示新型物质治理进入极高速的目录调整阶段。

因此，本版第十一编的核心比较不再只是“平台能否学习欲望”，而进一步追问：同一项平台技术，在四套法律制度里为什么会分别变成持牌产品、非法产品、受限产品或完全禁止产品？

本编依据《欲望中国史：性、赌博与致瘾品的社会生态》既定大纲第十一编扩写。时间范围以2020年为起点，写至2026年8月。全编继续采用“编年推进 + Sex / Gambling / Addictive Substances 三条主线交叉 + 平台、算法、支付、国家治理、社会外部性分析 + 史料分级”的方法。

> 第十编讨论的是互联网如何把色情信息、赌博和地下交易从固定场所迁入个人终端；第十一编进一步讨论的问题是：当平台能够连续记录点击、停留、跳过、转发、充值、打赏和复购之后，经营者不再只需要等待消费者主动寻找欲望产品，而可以通过推荐、排序、榜单、奖励、推送与生成式人工智能，主动测试“什么刺激最容易让一个具体用户继续留下”。
>
> 因此，本编所谓“算法时代”不是把算法本身道德化，也不是声称所有平台产品都具有医学意义上的成瘾性。真正的历史变化在于：欲望第一次进入以实时行为数据为反馈、以自动化推荐为分发、以平台规则为交易制度、以机器学习为优化工具的大规模实验环境。

摘要

2020年代的中国欲望史，与此前任何时代相比，都更难以用“场所”来定位。

唐代可以寻找平康坊，宋代可以寻找瓦舍与酒楼，晚清民国可以寻找租界、烟馆、跑马厅和妓院，改革开放以后可以寻找歌舞厅、洗浴、酒店和地下赌档；进入移动互联网后，色情信息和网络赌博已

经从这些固定空间脱离，但消费者仍然大体需要主动寻找网站、群组、APP或者直播间。

2020年代真正具有断代意义的变量，是平台化与算法化。

推荐算法将一个人的历史行为转化为用户画像，将数以亿计内容转化为可排序对象，再通过停留时长、完播率、点击率、互动率、付费率等反馈不断更新分发。短视频、直播、社交、电商、游戏和信息流由此形成一种过去不存在的商业基础设施：平台能够同时观察供给者和消费者，并不断改变二者相遇的概率。

因此，欲望市场出现一个新的反馈环：

> 刺激 → 用户停留、点击、购买或打赏 → 平台获得行为数据 → 算法更新对用户偏好的估计 → 更相似或更强的刺激获得更高曝光概率 → 用户再次消费 → 新数据继续进入系统。

这条反馈链在性刺激、随机奖励、娱乐直播和商业消费中都可以观察到结构相似性，但必须立即划出三条边界。

第一，行为强化机制相似，不等于医学诊断相同。 网络平台的“依赖”“沉迷”不能自动等同酒精使用障碍、尼古丁依赖、赌博障碍或物质使用障碍。

第二，类赌博机制不等于法律意义上的赌博。 抽卡、盲盒、直播PK、榜单和随机奖励拥有不确定结果、即时反馈、稀缺奖励等部分赌博结构，但只要不存在法律规定意义上的以财物作赌注、按偶然结果输赢财物等要件，就不能仅凭心理相似性认定其为赌博犯罪。

第三，情色、低俗、软色情、淫秽色情与现实性交易不是同一市场。 一条带有性暗示的短视频、一个通过暧昧互动获得打赏的直播间、付费色情内容和线下卖淫分别涉及不同的法律、平台规则和交易结构。把它们全部称为“色情产业”会失去分析价值。

正因为边界日益模糊，中国2020年代的治理开始从“查处某个违法场所”进一步转向“约束平台架构”。2022年施行的《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确要求平台不得设置诱导用户沉迷、过度消费的算法模型，并要求提供关闭个性化推荐等用户选择机制。未成年人游戏时间被制度化压缩；直播打赏受到实名、年龄、金额与功能设计约束；电子烟在2021—2022年被正式纳入烟草专卖治理体系；2023年盲盒规范要求披露概率并防止未成年人沉迷；生成式

人工智能则在2023—2026年迅速把情色内容生产成本降至新的数量级，并引出深度合成、内容标识、AI换脸和“一键脱衣”等新的治理对象。

与此同时，最传统的两种合法致瘾消费品表现出截然不同的路径。

烟草发生技术分叉。电子烟原本被包装为电子消费品、潮流产品或新型烟草制品，最终被重新吸收入中国既有的烟草专卖、标准、许可和消费税体系。

酒却表现出惊人的制度稳定性。直播、电商和算法改变酒的广告、销售和品牌传播，却没有改变饮酒必须通过物理身体完成，也没有替代酒在宴饮、礼品、家庭聚会、商业交往和地方产业中的位置。技术没有消灭这种古老欲望，而只是改变谁更容易看到某个品牌、在什么时间下单以及经营者如何测量消费偏好。

在非法致瘾品领域，2020年代又出现另一条技术逻辑：传统海洛因和冰毒问题继续存在，但依托咪酯、右美沙芬、“笑气”以及其他未列管或后被列管成瘾性物质，使治理越来越像一场高速更新的分类竞争。国家需要不断决定一种新物质究竟属于药品、精神药品、麻醉药品、毒品、危险化学品还是尚未列管物质。到2025年，中国国家禁毒委员会办公室报告甚至把“未列管成瘾性物质”作为毒情中的突出风险单独讨论。

完整中国视角把这个命题进一步推进到“技术相同、制度不同”。

最清楚的例子是赌博。台湾《刑法》第266条在2022年修法后明确规定，利用电信设备、电子通讯、互联网或其他相类方法赌博财物，同样属于赌博罪；立法理由直接指出，网络赌博摆脱地域和时间限制，并可能衍生洗钱、诈骗、暴力讨债和组织犯罪。[1] 但台湾《运动彩券发行条例》第11条又明确允许持牌运动彩券通过电话、互联网和其他电信设备销售，并要求身份验证、交易安全、防洗钱和防赌博成瘾。[2] 所以“互联网下注”不是法律分类；牌照和经营主体才是法律分类。

香港延续同一逻辑。政府长期把有限授权博彩解释为对持续地下需求的一种制度吸纳。2025年，面对估算达700亿至900亿港元的非法篮球投注，香港政府推动《博彩税（修订）条例草案》，立法会于9月通过相关修法，原计划仿照足球博彩向赛马会发牌。[3] 但到2026年4月，政府又暂停篮球博彩落地，理由之一正是全球未受监管prediction market快速增长，可能改变香港整体博彩风险环境。[4] 这是第十一编最具时代感的制度节点之一：一个政府刚准备把地下篮球投注吸收到牌照体系，却因为“预测市场”这一介于博彩、事件合约和金融化界面之间的新产品重新评估边界。

电子烟则显示另一种制度分裂。大陆选择把电子烟吸收到烟草专卖和消费税体系；香港自2022年起禁止另类吸烟产品进口、推广、制造和销售，并在2026年4月进一步禁止在公共场所持有指定另类烟；澳门自2022年12月起禁止电子烟制造、分销、销售、进出口，甚至禁止携带出入境；台湾则自2023年3月起全面禁止电子烟等“类烟品”的制造、进口、销售、供应、展示、广告和使用，同时要求加热烟等指定烟品在上市前接受健康风险审查。[5][6][7]

同一种“新型尼古丁载体”由此在四地得到四种制度答案：

> 大陆：纳入专卖；
> 香港：禁止供应，并逐步推进持有禁制；
> 澳门：禁止制造、流通及跨境携带；
> 台湾：电子烟全面禁止、加热烟风险审查。

如果技术决定政策，这种差异不应出现。

数字性影像同样如此。香港2021年修法后明确处罚窥淫、非法记录私密部位、发布由上述行为取得的影像，以及未经同意发布或威胁发布私密影像；“私密影像”定义还可覆盖经修改、移花接木的影像。[8] 但香港政府在2026年答复立法会时仍明确表示，现行法并没

有一个专门针对“制作他人AI不雅照片本身”的罪名；如果涉及发布、私隐、淫亵物品或不诚实取用电脑，则由既有科技中立法律处理。[9]

台湾在2023年则更进一步，直接在《刑法》增设“妨害性隐私及不实性影像罪”专章。第319-4条把“以电脑合成或其他科技方法制作关于他人不实性影像，意图传播且足以生损害”明确犯罪化，立法理由直接以deepfake移接他人脸部到性影像为例。[10] 这形成两种现代法制路径：

> 香港：以既有私密影像、隐私和淫亵内容规则覆盖AI后果；
>
> 台湾：直接新建“合成性影像”犯罪类别。

新型毒品的目录竞争则让四地重新靠近。大陆于2023年10月把依托咪酯列入第二类精神药品；香港自2025年2月把依托咪酯及三种类似物列为危险药物；澳门2025年把依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯等纳入受控物质；台湾更在2024年8月先把依托咪酯列为第三级毒品、11月升为第二级，2026年6月再把依托咪酯及多种类似物升为第一级毒品。[11][12][13][14]

这说明平台时代最典型的“快变量”之一，已经不是某个APP版本，而是：

> 一种新物质从被消费者发现、被装进烟弹、被社交媒体包装，到被四地分别重新分类，可能只需要数年甚至数月。

因此，2020年代的欲望史最终指向一个比“黄赌毒上网”更深的命题：

> 传统国家治理主要控制场所、商品和经营者；平台国家还必须控制推荐、身份、支付、数据、算法、概率、内容生成与界面设计。

欲望没有第一次出现。

第一次出现的是一个能够实时学习欲望的市场。

地理范围说明　2020—2026：一国两制、台湾法域与平台网络同

时存在

第十一编讨论“平台”，最容易产生一种错觉：

互联网是全球的，

所以法律空间也趋于统一。

实际恰恰相反。

一个APP可以跨越边界。

牌照不能。

一个深伪模型可以在不同法域使用。

刑法定义不同。

一个电子烟产品可以使用同样硬件。

在大陆、香港、澳门、台湾的法律身份却完全不同。

因此完整中国版第十一编把四地理解为四种平台制度实验：

中国大陆

中央统一平台治理能力最强，算法、内容、电子烟、直播打赏和AI服务越来越直接进入国家规则。

香港

市场平台和政府授权博彩长期数字化，但高度依赖普通法式具体罪名、牌照和科技中立法规；同一“网上下注”因运营者不同而合法性相反。

澳门

平台经济存在，但欲望经济最核心仍是赌场实体场所。政府的重点逐渐从“有没有赌场牌照”转向中介、跨境资金、洗钱、非法网络赌博以及非博彩投资。

台湾

网络使用高度普及，法律不断通过修法直接追赶数字行为：网络赌博在2022年被明文纳入刑法，deepfake性影像在2023年进入专门刑法条文，电子烟同年全面禁止。

因此，本编所有跨区比较都遵守一个原则：

> 平台可以跨境，法律责任仍然落在具体法域。

第一部　2020：从互联网社会进入平台社会

第一章　2020年并不是互联网的开始，而是“网络就是环境”的确认

2020年初，中国已经不是一个“部分人偶尔上网”的社会。

第十编已经说明，截至2020年底，中国网民规模接近十亿。网络支付、短视频、即时通信、网络购物和直播已经深入日常生活。疫情期间的居家、在线办公、在线教育和线下活动压缩进一步提高了人们对移动终端的依赖，但这里必须避免一个简单因果错误：

> 疫情加速某些数字行为，并不等于疫情创造了平台化。

真正的基础设施早在2010年代已经建成。

2020年的历史意义在于，人们第一次在极端条件下看见：如果商场、酒吧、娱乐场所和大量面对面活动突然受限，社会交往、娱乐、消费和信息传播仍可以在平台上维持相当规模。

这种“可替代性”对三条欲望主线的意义不同。

色情信息几乎可以完全数字化。

赌博的下注、开奖和结算也可以高度数字化。

现实性服务、酒、烟草和毒品却仍需要线下身体或物流交付。

因此，2020年代开始时，中国欲望市场已经分裂为三种基础形态：

1. 完全数字型：内容、游戏、部分博彩信息；
2. 前端数字、后端实体型：性交易匹配、烟酒销售、毒品交易；
3. 主要实体型但平台营销化：餐饮酒局、传统卷烟等。

这个差别决定监管方式。

第二章　平台与网站的根本差异：平台控制“相遇”

早期网站的主要功能是存储和展示。

消费者输入网址。

搜索关键词。

进入论坛。

寻找自己想要的资源。

平台则多了一层权力：

> 决定什么内容被谁看见。

对普通用户而言，这种变化常常表现得很轻微。

只是首页出现不同视频。

只是“猜你喜欢”。

只是直播间自动跳转。

只是刷完一条之后下一条自动播放。

但对于市场结构而言，它意味着分配权从用户的主动搜索部分转向平台的排序系统。

假设平台上同时存在一百万条内容。

用户不可能自己比较。

谁排在前面，谁几乎不存在，成为最重要的商业权力之一。

这就是算法在欲望史中的意义。

它不是“人工智能变得聪明”的技术故事。

而是：

> 平台拥有了分配注意力的权力。

第三章　注意力为什么成为欲望市场的新货币

传统青楼、赌场、酒肆最稀缺的是客流。

一条街每天经过多少人，门面是否靠近码头、城门、考场或商业区，决定经营价值。

平台时代的“街口”就是流量入口。

首页推荐位、热榜、同城页、直播广场、搜索联想和Push通知，承担过去地理位置承担的作用。

区别在于：

传统门面的位置相对固定。

算法位置可以每秒变化。

因此平台商户面对的第一项竞争不再只是“把商品做得更刺激”，而是：

> 把可以被算法识别为高互动的信号做出来。

点击率、完播率、评论、分享、关注、充值和打赏，都会被经营者当作优化目标。

这为“擦边”内容提供了一个特殊空间。

它不必达到违法色情的程度。

只需要比普通内容更容易吸引注意。

第四章　“擦边”为什么是平台时代的典型产物

“擦边”并不是互联网发明的。

任何有明确禁区的制度，都可能出现经营者尽量靠近边界以提高收益的行为。

但算法平台使这种策略规模化。

原因有三。

第一，反馈更快。

一条视频发出后几分钟就能看到播放和互动。

第二，试验成本低。

同一账号一天可以发布多条不同服装、动作、标题、镜头的视频。

第三，规则与算法共同构成边界。

经营者既要避免内容审核删除，又要最大化推荐。

于是最优策略往往不是最露骨，而是：

> 在不触发强监管的条件下，寻找最高刺激强度。

这就是“软色情”“擦边”“泛黄”在2020年代治理文件中越来越频繁出现的制度背景。

第五章　性刺激第一次被精确量化

一个明代书坊只知道某本艳情小说卖得好。

一个民国小报知道某种封面销量高。

一个2005年的色情网站可以知道页面访问量。

短视频平台可以知道更多：

用户在哪一秒滑走；

是否回看；

是否点开主页；

是否关注；

评论是什么；

是否进入直播间；

是否购买会员或礼物。

于是经营者不必讨论抽象的“男性喜欢什么”或“年轻人喜欢什么”。

系统可以逐渐形成：

> 这个账号、这个设备、这个时间段的用户，更可能对什么反应。

这不是欲望本身被发明。

而是欲望反馈的测量精度发生革命。

第六章　2020年的疫情冲击：同一种封锁为什么对香港博彩与澳门赌场产生不同结果

第十编已经写到澳门2020年博彩收入因旅客骤减同比下降近八成。

这一事实在第十一编中还应再解释一次，因为它揭示“数字化程度”真正的经济含义。

澳门赌场的核心产品要求：

> 赌客本人到场。

香港赛马会的赛马、六合彩和足球投注则早已拥有：

网上账户；

电话投注；

移动渠道。

因此，同样面对线下活动受限，

澳门的核心交易链会被边境和旅行限制直接切断；

香港合法博彩则更容易把交易前端迁入远程账户。

不能仅据此比较两地博彩总收入谁更“抗疫”。

赛事停摆、宏观经济、政策和消费者心理同样影响结果。

但制度差异本身非常明确：

> 数字交付型欲望产品更能绕开场所冲击；
>
> 体验型实体欲望产品更依赖人口流动。

这一差异将贯穿2020年代。

第七章　台湾运动彩券进一步说明：合法博彩也可以是平台产品

台湾运动彩券从2008年起已经允许互联网和电话投注。

2020年《运动彩券发行条例》修法继续维持其制度基础，到第三届运动彩券2024年开始发行时，法律仍明确允许发行机构通过互联网、电信设备销售，并要求：

身份验证；

交易安全；

个人资料保护；

防洗钱；

防赌博成瘾。[2]

所以在平台时代，“合法博彩”本身也越来越像金融账户：

用户注册；

实名验证；

充值；

选择赛事；

系统结算；

完整留痕。

这意味着平台化既可以帮助地下庄家，也可以帮助国家授权市场提高可见性。

第二部　2020—2021：欲望进入推荐系统

第八章　搜索时代与推荐时代的真正分界

如果把2000—2020称为搜索时代，只是一种理想类型。

推荐算法当然更早就存在。

但到2020年代，信息流和短视频成为主流内容入口后，因果方向发生明显变化。

搜索：

> 我先有一个欲望 → 我输入关键词 → 系统帮我找到对象。

推荐：

> 系统观察我过去的行为 → 预测我可能喜欢什么 → 把对象主动放到我面前 → 我的反应继续训练系统。

第二种结构增加了一条反馈。

因此欲望不再只是平台的输入。

也可能成为平台输出的结果之一。

但“平台塑造欲望”仍然不能被写成确定单向因果。

用户拥有偏好。

平台选择内容。

用户也会抵抗、跳过、关闭推荐、改变使用方式。

人与算法之间是反身关系。

第九章　短视频为什么特别适合强化反馈

短视频具有四个技术特征：

内容单位短；

切换成本低；

反馈密度高；

连续播放几乎无终点。

一部长电影需要两小时才能产生一次“看完”。

短视频可以在相同时间内产生几十乃至上百次行为反馈。

每一次滑动都告诉系统：

不喜欢。

每一次停留都增加一个弱正信号。

每一次关注、点赞、收藏和评论又增加更强信号。

因此，短视频不是因为“短”就天然有害。

它的特殊性在于：

> 单位时间内可以完成更多轮用户—算法实验。

这使平台学习速度大幅提高。

第十章　“沉浸”与“成瘾”不能混用

2020年代关于短视频的公共讨论大量使用“上瘾”一词。

严谨研究必须更克制。

部分心理学研究发现，沉浸体验、系统质量、低成本互动等变量与问题性短视频使用存在关联；也有研究指出推荐算法与问题性使用之间并非总是显著正相关。

因此不能写：

“推荐算法必然导致成瘾。”

更准确的是：

> 个性化推荐、自动播放、极低切换成本和高密度反馈共同构成一种可能提高持续使用的技术环境；不同用户的心理状态、自控能力、使用动机和社会环境会显著调节结果。

国家监管的表述同样值得注意。

2022年算法规定使用的是“不得设置诱导用户沉迷、过度消费”的算法模型。

法律治理面对的是风险。

不是对所有用户作医学诊断。

第十一章　色情信息在短视频时代为什么不必“色情化”才能获利

传统色情商品的商业模式很直接：

消费者为色情本身付费。

平台时代出现第二种模式：

性暗示只是获客工具。

一个主播可以免费发布带有性暗示的内容，收入来自：

广告；

带货；

打赏；

会员；

付费社群；

私域转化；

其他服务。

因此性刺激从“最终商品”变成“营销漏斗顶部”。

这也是为什么现代治理中必须区分：

色情内容市场

与

借情色注意力出售其他商品的市场。

两者可能使用相似身体符号，却有完全不同的资金流。

第十二章　直播：欲望从静态观看变成实时反馈

图片和视频是单向媒介。

直播加入了互动。

消费者可以通过评论、礼物和打赏改变主播行为。

这产生一种比传统青楼或舞台更复杂的远程关系：

用户不在现场。

却能用资金购买即时回应。

主播也不是简单出售固定节目。

而是根据实时礼物和在线人数调整动作、话术和互动。

因此直播打赏可以被理解为：

> 注意力市场 + 表演劳动 + 即时支付 + 游戏化反馈。

它不等于性交易。

但当表演越来越依赖性暗示来刺激打赏时，情色、娱乐和概率/竞争性奖励开始出现新的交叉。

第十三章　直播PK：赌博机制的邻近地带

直播PK通常让两个或多个主播在限定时间内比较礼物金额、积分或其他指标。

观众通过打赏影响结果。

它具有赌博类似的几个形式特征：

有限时间；

竞争；

排行榜；

即时输赢；

高情绪唤醒；

不断追加投入。

但它与典型赌博有根本差异。

观众通常不会因为主播“获胜”而按照随机结果直接赢回赌金。

因此：

> 直播PK可以具有博彩式心理机制，却不能因此直接定义为赌博。

这就是大纲所要求的“类赌博机制 ≠ 法律意义上的赌博”的典型案例。

第十四章　未成年人为什么成为第一批架构治理对象

成年人可以原则上决定自己一天看多久短视频、玩多久游戏。

未成年人在法律上处于不同位置。

国家可以更强地限制平台向未成年人提供何种功能。

2021年8月，国家新闻出版署进一步严格限制未成年人网络游戏时间：网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日20时至21时提供1小时服务，并要求所有网络游戏接入实名验证系统。

这一制度非常重要。

因为它不是处罚某个“沉迷的孩子”。

而是直接改变平台的供给能力：

> 在特定时间之外，平台不得向这一身份类别提供服务。

治理第一次进入产品架构。

第十五章　从“劝孩子少玩”到“服务器不提供服务”

传统道德治理依赖家庭。

父母说：

少玩。

学校说：

认真学习。

平台架构治理则不同。

实名身份一旦确认，服务器可以自动拒绝登录。

于是规范从语言变成代码。

这是2020年代国家治理值得特别关注的变化：

> Law → Code。

法律要求平台做什么。

平台再把要求写进身份系统、支付系统和时间控制系统。

监管由此获得远高于传统现场执法的可扩展性。

当然，它也产生绕过问题。

借用成年人账号、账号租售、身份冒用都会成为新的规避方式。

所以技术治理并非绝对控制。

它只是把攻防边界移动到了身份验证。

第十六章　游戏的随机奖励为什么进入赌博史视野

网络游戏中的抽卡和loot box并不是2020年代才出现。

但在2020年代，它们已经成为全球赌博研究的重要议题。

系统综述和Meta分析普遍发现，loot box支出与问题赌博症状、过度游戏之间存在统计相关。

其中一项2021年Meta分析报告，loot box支出与赌博症状之间存在小到中等程度正相关。

但这些研究主要是相关性设计。

不能据此证明：

“抽卡导致赌博障碍。”

也可能是原本风险偏好更高的人同时更愿意抽卡和赌博。

因此，严谨表述应当是：

> 随机付费奖励与赌博具有若干结构和心理相似性，且现有研究观察到二者问题行为之间的稳定相关，但因果方向仍需更强证据。

第十七章　中国对随机抽取的治理早于2020年代，但在这一时期意义放大

2016年文化部关于网络游戏运营的通知已经要求随机抽取虚拟道具时公开可能获得内容和概率，并提供其他获得相同性能虚拟道具的途径。

因此不能写成：

“中国到2020年代才发现抽卡问题。”

真正的变化是，随着移动游戏、直播、电商和潮玩发展：

> 概率机制从游戏内部设计扩散成广泛消费设计。

随机性不再只存在骰子和赌场。

它进入：

抽卡；

盲盒；

直播福利；

抽奖；

平台促销。

所以国家治理也从“赌博罪”之外，进一步发展消费者保护和未成年人保护工具。

第十八章　2021香港私密影像立法：数字情色治理从“淫亵”转向“同意”

2021年10月，香港《刑事罪行（修订）条例》生效。

新法新增四类罪行：

窥淫；

非法记录或观察私密部位；

发布由上述行为取得的影像；

未经同意发布或威胁发布私密影像。[8]

其历史意义在于：

数字情色不再只用“内容是否淫亵”判断。

国家开始把：

> 是否同意被拍摄
>
> 与
>
> 是否同意被传播

拆开。

一个人可以同意拍摄私人影像，

但没有同意发布。

这种情况下，

传播本身就可以构成独立侵害。

这正是2008香港私人影像泄漏事件之后制度逐步升级的结果。

第十九章　香港2021修法已经考虑“移花接木”——但没有完全解决生成式AI

2021年立法过程中，香港进一步把经过修改、足以看起来像某人私密影像的内容纳入“私密影像”定义。

立法会讨论明确提到：

随着科技发展，

把个人脸部编辑进入色情照片越来越容易，

此类修改影像造成的伤害不低于真实影像。[15]

这说明deepfake问题在生成式AI大爆发前已经被部分预见。

但它主要针对：

> 发布或威胁发布。

后来2026年香港政府仍承认：

单纯“制作他人AI不雅照片”本身，现行法没有一个专门独立罪名。

这留下了一个制度缝隙。

第二十章　2021澳门博彩中介网络案：合法赌场账户如何被非法网络赌博利用

2021年11月，澳门司法警察侦破一个以博彩中介业务为基础的犯罪网络。

官方案情称，该团伙涉嫌：

在境外搭建非法网络直播投注平台；

招揽中国内地居民网上赌博；

再利用澳门赌场中介账户、地下钱庄等渠道转移非法所得。[16]

这个案件对平台时代赌博史具有重要意义。

它说明：

> 合法赌场
>
> + 合法中介账户
>
> + 境外服务器

> \+ 非法网络赌客
>
> 可以被重新拼装成一条非法产业链。

所以数字时代的监管对象不能只问：

赌场是否合法？

还要问：

账户是谁的？

客户在哪里？

平台在哪里？

资金如何回流？

这场案件成为澳门2022年博彩中介制度重写的重要背景之一。

第三部　2021：电子烟重新进入国家垄断体系

第二十一章　电子烟是技术创新还是烟草新包装

电子烟进入中国市场时，经常被描述为电子设备、潮流产品、减害产品或者新型烟草制品。

从欲望史角度看，最重要的问题不是名字。

而是：

> 它是否继续向消费者提供尼古丁及类似吸入体验，并形成重复消费。

如果答案是肯定的，那么它即使改变加热方式、外形和香味，也没有摆脱烟草史的核心问题：

依赖性；

未成年人接触；

广告；

税收；

销售渠道；

质量标准；

生产许可。

技术改变产品。

不自动改变治理逻辑。

第二十二章　2021年11月：电子烟被纳入烟草专卖实施条例

2021年11月，国务院修改《烟草专卖法实施条例》，增加规定：

> “电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”

这是第九编烟草国家垄断史在2020年代最重要的制度延伸。

此前的电子烟产业具有更强市场化和电子消费品色彩。

修改以后，国家明确把它吸收到既有烟草治理框架。

这说明：

> 当一种新技术承载旧的高依赖消费时，国家未必重新发明制度，也可能把它重新分类进旧制度。

第二十三章　电子烟治理的本质是“重新分类”

法律分类具有巨大经济后果。

如果电子烟主要是普通电子产品：

市场进入门槛更接近消费电子。

如果它被认定为烟草制品并参照卷烟管理：

生产；

批发；

零售；

进出口；

标准；

税收

都可以进入烟草专卖体系。

所以国家的一个定义，可以重写整个产业利润分配。

这与清代鸦片从药物到违禁消费品、现代右美沙芬从普通药物管理进入精神药品管理，具有结构相似性：

> 分类改变合法供应链。

第四部　2022：算法与电子烟同时被制度化

第二十四章　2022香港另类烟禁令：与大陆“纳入专卖”形成第一次正面分叉

2022年4月30日，香港另类吸烟产品禁令生效。

法律禁止：

进口；

推广；

制造；

销售；

为商业目的持有

电子烟、加热烟、草本烟等另类吸烟产品。[5]

这与大陆同年电子烟管理办法形成完全不同路线。

大陆认为：

> 电子烟是新型烟草 → 纳入烟草专卖。

香港认为：

> 另类烟产品本身不应形成合法商业供应链。

所以新技术面对的政策选择不是只有“要不要监管”。

还有：

> 监管后允许存在，还是监管后阻止形成市场。

第二十五章　2022台湾把网络赌博明确写入刑法——却没有禁止持牌网上投注

2022年1月，台湾修正《刑法》第266条。

条文明确增加：

> 以电信设备、电子通讯、互联网或其他相类方法赌博财物者，亦同。

立法理由指出，网络赌博已经摆脱地点和时间限制，并可能与洗钱、诈骗、暴力讨债、组织犯罪等相连。[1]

但同一法域的《运动彩券发行条例》又允许持牌运动彩券互联网销售。

因此台湾建立一个非常清楚的二元结构：

> 无牌网络赌博：刑法。
>
> 持牌网络运动彩券：特别法。

这与香港完全同构。

也因此可以进一步证明：

> “网络赌博”不是一个足够精确的法律概念。

至少还要区分：

私人对赌；

营利庄家；

国家授权彩票；

体育博彩牌照。

第二十六章　2022澳门电子烟全面阻断流通——赌场城市也没有因此选择“烟草自由”

澳门2022年第13/2022号法律进一步修改控烟制度。

自12月5日起，澳门禁止电子烟：

制造；

分销；

销售；

进口；

出口；

包括禁止个人携带相关产品出入境。[6]

澳门由此形成一个很有意思的政策组合：

赌场高度合法；

电子烟却选择供应端全面阻断。

这再次说明：

> 一个地区对赌博宽松，不代表它对其他致瘾商品也宽松。

“欲望政策”从来不是单轴自由主义。

第二十七章　2022澳门博彩法重写：中介、资金和国家安全进入同一法规

2022年澳门通过第7/2022号法律修改赌场幸运博彩制度。

新法明确把：

维护国家和澳门安全；

经济适度多元；

博彩公平诚信；

防止犯罪影响；

打击非法跨境资金流；

反洗钱和反恐融资

写入制度目标。[17]

同年又制定第16/2022号《娱乐场幸运博彩经营业务制度》，对博彩中介、合作人、管理公司、财力审查和账户作更细监管。[18]

这说明澳门2020年代的核心监管对象已经从：

> “谁有赌场牌照？”

进一步变成：

> “谁能接触客户、谁能存钱、谁能收佣、谁能管理账户？”

平台时代让赌场金融边界成为法律核心。

第二十八章　2022年3月：算法第一次被直接规定不得诱导沉迷和过度消费

《互联网信息服务算法推荐管理规定》自2022年3月1日起施行。

其历史意义不能只理解为数据法规。

规定明确要求算法推荐服务提供者定期审核、评估和验证算法机制、模型、数据与应用结果，并提出：

> 不得设置诱导用户沉迷、过度消费等违反法律法规或者违背伦理道德的算法模型。

这是本书从商周《酒诰》写到2020年代时，一个极其鲜明的治理转变。

周人要求人节制。

秦人限制田舍酤酒。

现代国家则要求：

> 系统本身不要主动设计成诱导过度消费。

治理对象从消费者进入推荐模型。

第二十九章　算法治理第一次承认“界面和排序也能产生外部性”

传统法律关注内容是否合法。

算法治理进一步关注：

为什么这个内容被反复推送？

为什么某类内容排在前面？

为什么用户无法退出个性化推荐？

为什么平台知道某人已经高频消费后仍不断强化？

这意味着国家开始承认：

> 同一条合法内容，以不同频率、不同目标人群、不同推荐方式分发，也可能产生不同社会结果。

这对欲望史尤其重要。

一瓶合法白酒仍然合法。

但如果一个平台能够精确识别高风险消费者并持续刺激购买，治理问题就不再只是商品本身。

第三十章　2022年：直播打赏开始被作为“功能”治理

2022年有关部门进一步规范网络直播打赏并加强未成年人保护，明确禁止为未成年人提供现金充值、礼物购买和在线支付等打赏服务，并限制未成年人从事主播。

这一治理逻辑与网络游戏限时相似。

不是问：

某一次打赏是不是赌博。

而是问：

> 平台是否应该向某类用户提供这个功能。

平台时代最重要的制度变化之一，就是功能本身成为监管单位。

评论功能；

推荐功能；

打赏功能；

充值功能；

私信功能；

同城功能；

抽奖功能。

每一个功能都可能被单独设计权限。

第三十一章　打赏为什么位于性、赌博与消费的交叉点

打赏原本可以只是文化赞助。

观众喜欢表演，于是给钱。

但平台化以后，打赏可以被游戏化：

礼物动画；

等级；

榜单；

PK；

倒计时；

主播点名；

粉丝团；

连击。

这些机制把一个普通支付行为变成高频反馈。

如果主播再加入情色暗示，结构变成：

> 性刺激吸引注意 → 游戏化互动提高参与 → 打赏完成变现。

这里没有必要证明它是赌博。

它本身已经是全新的欲望商业模型。

第三十二章　2022年5月：电子烟《管理办法》实施

2022年3月国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，自5月1日起施行。

办法把生产经营、销售、运输、进出口和监督管理纳入统一框架，并要求电子烟符合强制性国家标准。

这使2021年的原则性“参照卷烟”进一步变成可执行行业制度。

电子烟的历史因此经历：

> 技术创业产品 → 快速消费品 → 未成年人和公共卫生争议 → 法律重新分类 → 许可与专卖体系吸收。

这种过程是本书“国家如何决定垄断而不是禁绝一种欲望商品”的现代案例。

第三十三章　2022年10月：强制性国标实施

GB 41700—2022《电子烟》于2022年4月发布，10月1日起实施。

强制标准意味着市场不再只由品牌自行决定雾化物、设备和产品形态。

国家通过技术参数介入产品本身。

这与传统烟草治理形成明显差别。

传统卷烟的技术形态长期稳定。

电子烟的产品迭代速度更快。

因此监管必须进入工程标准。

欲望治理第一次与硬件标准化深度结合。

第三十四章　2022年11月：电子烟进入消费税

2022年财政部、海关总署、税务总局把电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。

这一节点具有象征意义。

一种新技术商品最终完成了三重国家化：

法律分类

-

行业专卖

-

消费税。

从中国长时段欲望财政史看，这与酒、传统烟草具有惊人的连续性。

国家并没有因为电子烟“新”而放弃旧逻辑：

> 允许存在 → 控制进入 → 建立标准 → 征收税负。

第五部　2022—2023：从内容监管到概率监管

第三十五章　概率为什么成为现代消费治理的新关键词

赌场的概率决定输赢，传统赌博因此天然围绕赔率、庄家优势和随机结果展开。进入平台时代，概率却从赌场内部扩散到大量并不属于赌博的商品和服务。网络游戏以随机抽取方式提供角色、皮肤和虚拟道具，潮玩企业以隐藏款提高盲盒稀缺性，直播平台以抽奖和

礼物机制制造即时反馈，电商平台也会使用随机券、红包和限时奖励提高互动。与此同时，推荐系统本身也在不断估计“用户点击某条内容的概率”“购买某件商品的概率”“继续停留的概率”。

因此，2020年代并非只是“赌博机制变多”，而是整个消费经济越来越依赖概率建模。必须把两种概率分开：一种是经营者使用概率预测消费者，另一种是消费者为随机结果付费。前者属于算法和营销问题，后者才接近抽卡、盲盒和博彩的讨论。二者相遇时，平台甚至可以预测谁更可能接受随机消费，再把随机商品推送给这些用户。理论上，这形成比传统商店更高效的匹配机制；但公开证据不足以证明所有平台都这样针对高风险消费者实施推送，因此这里只能作为机制分析。

第三十六章　盲盒：随机性进入实体商品

盲盒的商品属性非常明确。消费者支付价格后通常一定取得一个实物，只是不预先知道具体款式。于是盲盒与赌场最重要的区别在于：赌场下注可能什么也得不到，盲盒消费者通常会获得商品。可是从行为体验看，它又拥有赌博熟悉的几项结构：开奖前不确定、结果快速揭晓、存在稀缺隐藏款、失败后可以立即再次购买、社交媒体又可以放大“抽中稀有款”的展示价值。

这种结构让盲盒成为研究“类赌博机制”最适合的对象之一。它说明随机奖励不必以现金返还为目标，也可以通过收藏价值、稀缺性和身份展示制造重复购买。但如果因此直接把盲盒称为赌场，就是把心理机制与法律关系混在一起。

第三十七章　2023年6月：盲盒经营进入专门规范

2023年6月，国家市场监督管理总局印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》。指引要求经营者显著公示商品名称、种类、样式、抽取规则、商品分布、限量商品数量、抽取概率和商品价值范围等信息，并规定不得向未满8周岁的未成年人销售盲盒；向8周岁以上未成年人销售时，应依法确认已经取得监护人同意。指引还鼓励通过抽取金额上限、次数上限等方式引导理性消费。

这里最值得注意的不是某个具体年龄数字，而是监管工具的选择。国家没有把盲盒直接纳入赌博治理，而是通过信息披露 + 未成年人保护 + 消费者权益 + 理性消费进行处理。这说明现代国家面对相似心理机制时，可以根据产品的产权关系和社会功能选择完全不同的制度路径。

第三十八章　概率披露解决什么，又解决不了什么

公开概率可以降低信息不对称。

如果某个隐藏款概率极低，消费者至少可以在购买前知道“稀有”究竟有多稀有。经营者也更难一边宣传“可能抽中”，一边完全隐藏真实分布。

但是概率披露不能消除所有问题。

一个人知道中奖概率只有百分之一，并不意味着他不会追逐。彩票购买者同样可以知道中奖率极低。随机奖励的吸引力恰恰可能来自低概率高稀缺。因而概率披露解决的是知情问题，而不是自动解决自控问题。

这与金融风险揭示具有类似逻辑：风险揭示是必要条件，却不是保证所有投资者理性决策的充分条件。

第三十九章　抽卡：数字盲盒与实体盲盒的差别

抽卡没有实物制造和物流约束。

一张数字卡牌、一个角色或一件皮肤的复制成本接近零。经营者可以通过服务器即时发放，用户也可以在几秒内连续多次抽取。因此数字随机奖励比实体盲盒具有更高的反馈速度。

这也是为什么研究者更关心loot box与赌博之间的关系。2021年前后的多项系统综述和Meta分析发现，loot box支出与问题赌博症状、问题游戏之间存在稳定正相关；2024年针对中国大陆的大样本研究也观察到类似关联。

但相关不等于因果。

可能是抽卡增加某些风险，也可能是原本更偏好刺激和赌博的人更愿意在抽卡上花钱，还可能两者互相强化。严谨的历史叙述只能说：随机付费机制已经显示出值得治理的风险信号，不能直接宣称“抽卡制造赌徒”。

第四十章　“保底”为什么是一个有趣的制度创新

很多网络游戏中的随机抽取设置“保底”：如果连续若干次没有获得高稀有度奖励，达到一定次数后必然获得。

这与传统赌场很不同。

赌场不会因为一个赌徒连续输了九十九次，就在第一百次保证返还大奖。保底降低了无限坏运气风险，也把随机消费部分转化为“最高成本可估计”的消费。

但保底也可能产生另一种心理：用户已经抽了很多次，再投入一点就能达到确定奖励。于是沉没成本与确定性终点结合，可能推动继续消费。

因此同一个机制可以同时降低一种风险、增加另一种激励。平台时代的产品治理不能只看“有没有随机”，还要看整个支付路径如何设计。

第四十一章　直播抽奖与礼物系统：概率和社会互动叠加

直播间的抽奖、礼物和福袋比普通抽卡更复杂，因为其中加入真人关系。

消费者不仅期待随机奖励，还可能期待主播念到自己的名字、给予回应、进入粉丝榜或获得特殊身份标识。于是随机奖励和社会奖励发生叠加。

这类产品的价值很难只用奖品市场价衡量。对某些消费者而言，被主播识别和群体中的身份本身就是效用。

这也是为什么直播打赏不能简单用“买了什么商品”解释。用户购买的往往是互动概率、注意力和社群位置。

第四十二章　“博彩式金融产品”必须最谨慎处理

大纲要求研究“博彩式金融产品”。这一概念如果使用不慎，会把股票、期货、期权甚至所有高波动投资都混同赌博。

金融市场与赌场确实可能共享高风险、杠杆、快速盈亏和情绪交易等特征，但正规证券和衍生品还具有融资、风险转移、价格发现和资产配置功能，并处于完全不同的法律体系。

2020年代移动交易界面进一步降低了买卖门槛，某些高波动资产和高杠杆产品也可能被消费者以“下注”心态使用。这里真正值得研究的是行为金融意义上的博彩偏好，而不是把金融工具本身定性为赌博。

所以本书使用“博彩式金融行为”时，只描述高频追涨、极端杠杆、以小概率暴利为核心动机的交易行为；不把受监管金融产品直接归类成赌博。

第四十三章　2023台湾电子烟全面禁止——同一中华市场出现第四种电子烟制度

2023年3月22日，台湾修正后的《烟害防制法》生效。

国民健康署明确说明：

电子烟等“类烟品”的制造、进口、销售、供应、展示、广告和使用全面禁止；

加热烟等“指定烟品”则需要上市前通过健康风险评估审查。[7]

于是到2023年，四地电子烟政策已经明显分叉：

大陆：专卖。

香港：禁止商业供应。

澳门：禁止制造、流通与进出口。

台湾：电子烟全面禁止，加热烟审查。

这几乎是一个完美的制度自然实验。

技术完全相同。

政策完全不同。

第四十四章　2023台湾“不实性影像罪”：deepfake第一次被直接写进刑法

2023年2月8日，台湾公布修正《刑法》，新增第二十八章之一“妨害性隐私及不实性影像罪”。

第319-4条直接处理：

以电脑合成或其他科技方法制作关于他人的不实性影像，

如果具有传播意图并足以造成损害，

以及后续散布、播送、交付、公开展示等行为。[10]

立法理由明确点名deepfake：

例如把被害人的脸部移接到他人的性影像。

这使台湾在生成式AI爆发的同一年，已经拥有专门刑法接口。

第四十五章　台湾2023性影像修法的真正转折：从“内容色情”转向“人格所有权”

传统色情法问：

> 这张图是否淫秽？

新的性隐私法问：

> 这是不是你的身体？
>
> 你有没有同意？
>
> 这个影像是真实还是合成？
>
> 是否足以损害你？

这代表国家承认：

即使一张deepfake图完全虚构，

只要利用真实人的身份造成伤害，

法律仍有独立保护对象。

保护的不只是社会风化。

而是：

> 人格与性自主。

第四十六章　2023香港把CBD列为危险药物——全球“健康商品”在本地可以成为毒品

2023年2月1日起，香港把CBD纳入《危险药物条例》。

无牌持有、消费、销售和进出口均受到严格刑事管制。[19]

CBD在许多海外市场被包装为：

舒缓；

睡眠；

健康；

休闲产品。

香港则选择把它与危险药物制度对接。

这再次证明：

> 全球商业标签不能直接转化为本地法律标签。

平台电商越全球化，

消费者越可能因为“海外合法”误判“本地合法”。

第四十七章　2023澳门新六赌牌生效——赌场合法性被重新绑定“非博彩投资”

2023年1月1日，澳门新一轮六个赌场承批合同正式生效，期限均为十年。

六家公司承诺总投资1,188亿澳门元，其中1,087亿元用于开拓海外客源和非博彩项目，博彩项目投资约101亿元。[20]

这说明澳门政府并没有在2020年代选择“去赌场化”。

它选择：

> 保留赌场税基，

> 同时用牌照迫使赌场资本建设更多非博彩消费。

国家治理从：

禁止/许可

升级为：

> 利用牌照重写企业资本开支。

这是平台时代另一种国家能力。

第六部　2023：生成式人工智能改变情色供给

第四十八章　生成式人工智能首先改变生产函数

在生成式人工智能出现以前，制作一段具有写实感的情色内容，需要真人拍摄、摄影设备、演员、绘画能力或后期软件。文本色情的生产成本较低，但仍需要作者写作。生成式人工智能把部分生产过

程压缩为提示词、模型推理和少量编辑。

因此它对欲望产业最确定的作用，不是“让人更色情”，而是：

> 降低新内容的生产成本。

印刷术降低复制成本；摄影降低写实图像生产成本；互联网降低传播成本；生成式AI进一步降低“生成一个此前不存在的新对象”的成本。

四次革命彼此不同，却都扩大供给弹性。

第四十九章　虚构人物使色情生产部分摆脱真人

AI生成的情色人物可以完全不存在。

从一种角度看，这可能减少真人演员参与和拍摄环节；从另一种角度看，它也使内容规模几乎不再受演员数量约束。

这对色情史是重大改变。

过去每一张写实人体照片背后原则上有一个被拍摄身体。

生成式AI以后，图像可以没有对应真人。

因此传统“保护演员”框架不再足够。

国家和社会还必须讨论：模型训练数据从哪里来？生成内容是否涉及未成年人形象？是否以真实人物为模板？是否用于欺诈或羞辱？

第五十章　真实人物被AI“重新占有”

更尖锐的问题出现在AI换脸和所谓“一键脱衣”。

一个真人可能从未拍摄任何不雅影像，但他或她的普通照片被输入模型后，可以生成高度逼真的虚假裸体或性内容。

这使欲望产业中的“身体占有”出现一种前所未有的形式：

> 不需要实际控制身体，只需要控制足够的视觉数据。

从商周的婚姻和人身占有，到近代摄影，再到AI深度伪造，身体与影像之间的产权关系发生连续变迁。AI时代的核心不只是淫秽，而是同意、人格权和真实性。

第五十一章　2023年8月：生成式人工智能服务进入专门规制

《生成式人工智能服务管理暂行办法》自2023年8月15日起施行，适用于利用生成式人工智能技术向境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容的服务。

这标志一个重要制度变化。

传统平台主要承担“托管和传播用户内容”的责任；生成式AI服务还参与生产内容。于是责任链条从：

> 用户上传 → 平台传播

扩展为：

> 模型能力 → 服务提供 → 用户生成 → 平台传播。

对于情色内容而言，治理因此必须同时看生成工具和传播渠道。

第五十二章　私人生成与公开传播必须分开

一个成年人使用本地工具生成只供自己观看的虚构情色内容，与把内容公开传播、售卖、向未成年人提供或利用真实人物实施侵权，属于完全不同场景。

欲望史如果只用“有没有色情”一个维度，会失去制度分析能力。

需要至少分为：

私人幻想；

内容生产；

商业传播；

平台推荐；

对真人侵权；

向未成年人传播。

现代技术越强，越需要精细分类，而不是更粗糙的道德标签。

第五十三章　AI色情最难统计的不是用户，而是“产量”

印刷时代可以估算印数。

VCD时代可以查获光盘。

网站时代可以统计页面和访问。

AI时代，一个人在本地短时间内可以生成大量图像，生成后立即删除，也可以完全不上传。

因此“全国一年生成多少AI色情图片”几乎没有可靠统计意义。

更可研究的指标变成：

AI用户规模；

违规服务数量；

平台处置数量；

侵权案件；

模型安全机制；

生成内容传播范围。

这提醒历史学：当技术改变，史料单位也必须改变。

第五十四章　2024台湾第三届运动彩券：合法博彩继续增加玩法，而不是退出数字市场

台湾第三届运动彩券自2024年1月1日起开始发行。

体育主管机关资料显示，相比第二届，第三届新增多种投注运动和玩法。[21]

这里值得与大陆彩票治理并列观察。

大陆对互联网售彩长期更加谨慎。

台湾则在既有线上渠道基础上继续增加合法体育概率产品。

但《运动彩券发行条例》同时要求：

身份验证；

交易安全；

个人资料保护；

反洗钱；

防赌博成瘾。

因此增加产品并不等于解除治理。

而是：

> 产品丰富化 + 风控平台化。

第五十五章　2024台湾依托咪酯两次升级——目录竞争开始以“月”为单位

台湾在2024年8月5日把依托咪酯、美托咪酯等增列为第三级毒品。

仅仅三个多月后，11月27日又把依托咪酯、美托咪酯和异丙帕酯等升级为第二级毒品。[14]

这种速度非常罕见。

它说明监管者发现：

原来的等级不足以覆盖新的滥用风险。

于是继续提高刑事和行政强度。

市场与国家之间形成：

> 新产品出现 → 快速列管 → 类似物替代 → 再升级目录。

平台时代的新型毒品治理越来越像软件安全更新。

第七部　2023—2024：毒品治理进入高速分类时代

第五十六章　传统毒品不是消失，而是相对重要性变化

2020年代中国禁毒仍需面对海洛因、冰毒和跨境贩运。与此同时，新的滥用物质不断改变市场结构。

一些物质原本属于合法药物或具有医疗用途，一些尚未列入传统毒品目录，还有一些通过电子烟、饮料、胶囊等新的载体进入消费场景。

因此现代禁毒不再只是“堵住一个毒源地”。

它越来越依赖：

化学识别；

药品追溯；

精神药品目录；

易制毒化学品管理；

跨部门信息；

网络交易监测。

这是一场分类和更新速度的竞争。

第五十七章　依托咪酯说明载体可以迁移

依托咪酯原本具有医疗用途。2020年代，其被非法滥用的公共讨论常与电子烟载体结合。

这一现象最值得关注的不是猎奇，而是产业链变化。

传统海洛因需要针具、吸食器具或直接摄入。

雾化设备则提供一种更容易伪装成普通电子烟的载体。对执法和家庭识别而言，外观相似提高了发现难度。

因此电子烟治理不只涉及尼古丁。

同一种硬件基础设施可能被重新用途化。

这与互联网平台一样体现“双用途”：合法技术降低正常消费成本，也可能降低非法市场的进入门槛。

第五十八章　列管为何会重写黑市价格

一种精神活性物质在未被严格列管时，可能通过药店、医疗或普通化学供应链取得。

一旦被纳入精神药品或毒品管理：

合法购买资格缩小；

生产经营需要更多许可；

运输和追溯加强；

非法交易处罚提高。

这通常会提高地下交易风险溢价。

因此列管并不仅改变法律名称。

它会改变供给曲线。

但地下价格究竟上升多少，取决于替代物、执法强度和需求，不宜没有数据直接断言。

第五十九章　2024年7月：右美沙芬等进入更严格精神药品管理

2024年，国家药监局、公安部、国家卫生健康委调整精神药品目录。自7月1日起，右美沙芬等被纳入第二类精神药品管理范围，咪达唑仑部分剂型管理级别亦有调整。

右美沙芬具有正常医疗用途。

因此这里不能写成“国家把止咳药变成毒品”。

更准确的说法是：

> 国家在保留医疗需求的同时提高了生产、经营、医疗使

> 用、运输和追溯门槛，以压缩非医疗滥用。

这与海洛因的绝对非法供给不同。

现代成瘾品治理因此呈现更复杂光谱：禁绝、处方控制、精神药品管理、烟草专卖、酒类普通消费并存。

第六十章　药物滥用为什么特别容易发生“替代”

如果一种物质被列管，而需求没有消失，部分消费者可能寻找具有相似体验的替代物。

这就是所谓替代效应的可能来源。

但不能把它当作铁律。

列管也可能让大量消费者退出，而不是转向替代物。

实际结果取决于：替代物是否便宜、是否易得、是否有相似效果、消费者是否知道、执法是否同步更新。

所以国家禁毒开始越来越重视“未列管成瘾性物质”，正是因为单一目录永远可能落后于市场创新。

第八部　2024：软色情成为显性治理类别

第六十一章　“软色情”不是“淫秽物品”的简单同义词

2024年中央网信办针对网络直播领域虚假和低俗乱象开展专项行动，明确把衣着暴露、性暗示动作、言语挑逗和“软色情”“擦边”“泛黄”内容列入重点治理。

这里必须做法律史区分。

“淫秽物品”在刑法和司法解释中有更具体的制度含义；“软色情”“擦边”更多用于网络生态和平台内容治理。

两者之间存在重叠，却不能画等号。

平台治理因此形成一个比刑事法律更细的边界层：

> 不一定达到犯罪标准，也可能违反平台规则或网络生态要求。

第六十二章　为什么软色情比传统色情更适合算法平台

传统色情的刺激强，但广告和公开传播限制也强。

软色情恰恰利用中间地带。

它可以表面上属于舞蹈、健身、穿搭、情感、直播娱乐等合法内容，同时通过镜头、动作和暗示吸引特定注意力。

对于经营者而言，优势是可以接触更广泛流量。

对于平台而言，难题是判定高度依赖语境。

同样的服装可能出现在体育、舞台和情色暗示中。

因此机器审核很难只靠裸露面积判断。

平台必须结合动作、镜头、文字、用户评论和账号历史。

这使欲望治理本身也算法化。

第六十三章　内容审核与推荐算法形成“双算法”结构

2020年代平台同时运行两套相反方向的系统。

一套系统负责寻找用户最感兴趣的内容。

另一套系统负责识别违法和不良内容。

可以概括为：

> 推荐算法最大化相关性；　审核算法约束可分发集合。

经营者则在二者之间优化。

既希望足够刺激获得互动，又希望不要触发审核。

“擦边”正是这种三方博弈的产物。

第六十四章　2024年违法外链治理揭示“私域漏斗”

中央网信办2024年整治违法信息外链时，公开提到一些生活服务商家以“高端养生”“个人工作室”等名义发布暧昧图片，引导添加好友；婚恋交友账号可能使用大尺度照片吸引联系；电子地图地点、同城频道和搜索周边也可能被用于涉黄涉赌引流。

这类材料非常重要，因为它说明现实性交易没有被平台完全取代。

平台承担的是：

曝光；

匹配；

位置；

私信；

引流。

真正交易则可能转移到私域甚至线下。

所以现代地下市场常采用：

> 公域获客 → 私域迁移 → 线下交付。

第六十五章　为什么平台很难彻底阻断地下引流

合法商家也需要二维码、联系方式、地图、私信和同城推荐。

如果为了阻止涉黄涉赌而彻底关闭这些功能，合法市场同样受损。

因此治理只能做风险识别：

异常词；

变体字；

暗语；

高风险图片；

账号关联；

支付行为。

经营者再继续改变语言和账号。

这形成持续攻防，而不是一次性技术解决。

第六十六章　匿名性减少了吗

早期互联网经常被描述为匿名空间。

2020年代平台实名、手机号、设备指纹和支付账户使完全匿名越来越困难。

但消费者对其他普通用户仍可以保持相对匿名。

因此现代网络同时具有两种相反属性：

> 对平台越来越可识别；　对社会熟人仍然相对匿名。

这正适合欲望消费。

用户不必让邻居、同事或家人知道。

平台却可能拥有极其详细的行为数据。

这构成新的隐私权力结构。

第六十七章　2025香港篮球博彩立法：政府再次选择“用合法渠道吸收地下需求”

2025年香港政府估算，2024年非法篮球投注额达到约700亿至900亿港元。

政府因此提出建立篮球博彩牌照制度，基本沿用足球博彩模式：

指定经营者；

投注税；

未成年人禁入；

不得信用投注；

限制可投注赛事和玩法；

要求问题赌博警示。[3]

9月，立法会通过《博彩税（修订）条例草案》。

这一步极其重要。

它说明香港长期政策仍然是：

> 如果一种赌博需求真实、持续， 执法又无法完全消灭， 国家可能选择有限合法化， 把部分需求从地下庄家吸收到持牌经营者。

这与大陆对私人博彩持续严格禁止形成根本差异。

第六十八章　篮球博彩与“平台时代”的关系：政府也在做市场迁移

非法篮球赌博早已通过：

网站；

即时通讯；

境外庄家；

电子支付

完成数字化。

香港政府拟议的篮球博彩并不是创造需求。

它试图改变消费者的交易对手：

> 非法平台
>
> →
>
> 持牌平台。

这和平台经济的获客迁移具有相同结构。

国家也在争夺“用户入口”。

第六十九章　2025香港依托咪酯列为危险药物——“太空油”成为电子烟载体毒品

香港自2025年2月14日起，把依托咪酯及三种类似物列为危险药物。[12]

香港政府宣传中特别把所谓“space oil drug”与电子烟油、烟弹式载体联系。

这使两套原本独立的监管制度发生交叉：

电子烟产品本身已经禁止进口销售；

烟弹里如果加入依托咪酯，

又进一步进入危险药物刑法。

同一个物件因此可以同时触发：

> 烟草/另类烟法规
>
> 与
>
> 毒品法规。

第七十章　2025澳门同步列管依托咪酯——珠江口出现区域性新型毒品治理

澳门第2/2025号法律把依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯、异丙帕酯等加入受控物质表。[13]

澳门司法警察2025年又查获从香港经港珠澳大桥带入澳门、含依托咪酯的电子烟烟弹。[22]

这类案件非常适合说明大湾区新型毒品治理：

产品体积极小；

载体高度日常化；

可以经口岸跨境；

社交媒体传播快；

多个法域需要同步调整目录。

所以平台时代毒品治理不只是“网络查删”。

它仍然需要：

化验；

海关；

跨境警务合作；

目录同步。

第九部　2025：AI内容、真实性与平台责任

第七十一章　2025年：AI色情从“可能风险”进入集中治理

2025年中央网信办部署“清朗·整治AI技术滥用”专项行动，明确把AI脱衣、AI绘图生成色情或不雅图片、软色情二次元形象以及具有明显性暗示的文本等列为整治对象。这一材料的史学意义在于：生成式AI与情色内容的结合已经不再只是研究者推测，而成为中央网络治理文件中明确列出的现实问题。

但必须控制结论强度。专项行动证明“问题达到监管部门认为需要集中治理的程度”，却不能证明AI色情已经成为社会主流，也不能用清理信息数量反推全国总量。治理文件天然更容易记录异常，而不是记录正常使用。

第七十二章　AI换脸把色情与欺诈、勒索和名誉侵害连起来

过去，色情传播的主要外部性围绕淫秽内容、未成年人和真人性产业。AI换脸以后，一个虚假不雅视频可能被用来勒索真实人物，或者以“证据”形式破坏名誉。

这意味着色情信息第一次大规模拥有“伪证据”能力。

文字谣言可以被否认。

写实视频在人类直觉中具有更强可信度。

深度伪造正是利用这种视觉信任。

因此AI情色治理不能只把问题放在性道德上，它还属于信息真实性和人格权治理。

第七十三章　从“禁止内容”到“标识内容”

传统治理主要有两种选择：允许或禁止。

AI时代增加第三种工具：标识。

如果一段内容合法但由机器生成，国家可以要求它以显式或隐式方式标明生成属性。这样并不阻止内容存在，却帮助平台、用户和后续系统识别其来源。

标识制度尤其适合处理“看起来像真的但其实是生成的”这一新问题。

它与烟盒健康警示、金融产品风险揭示在制度逻辑上有相似之处：国家不一定禁止交易，而是要求增加信息。

第七十四章　2025年9月：AI生成合成内容标识制度正式落地

2025年发布的《人工智能生成合成内容标识办法》和GB 45438—2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》自9月1日起施行。

从欲望史角度看，标识制度具有两层意义。

第一，它提高深度伪造色情内容冒充真人记录的成本。

第二，它给平台提供机器可读线索，可以辅助审核与追踪。

但标识并不是绝对真实性保证。攻击者可能尝试删除标识，平台也可能漏检。因此制度更像提高伪造成本，而不是消灭伪造。

第七十五章　AI生成能力大众化为何是断代指标

CNNIC第57次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2025年12月，中国网民规模达11.25亿，互联网普及率80.1%，生成式人工智能用户规模达6.02亿。

这里真正重要的不是单一数字，而是技术从专业工具变成大众工具。

当数亿用户都可以接触生成式AI，情色生产、虚假亲密影像、角色陪伴和内容自动化不再属于少数技术人员。

技术扩散会使治理从“查少数软件”转向“建立普遍规则”。

第七十六章　AI陪伴与色情陪聊：新的边界市场

2026年的AI治理文件已经把“色情陪聊”等违规AI功能列为治理对象。它代表一种与图像色情不同的市场：用户购买或使用的不是固定内容，而是持续互动的生成关系。

传统色情是内容消费。

真人直播是人与人实时互动。

AI陪伴位于两者之间：对方不是人，却可以持续根据用户偏好生成回应。

这可能显著降低“陪伴型欲望服务”的边际成本，因为一个模型可以同时服务大量用户。

但关于其长期心理影响，目前证据仍不足，不宜断言AI陪伴必然加剧孤独或性依赖。

第七十七章　2026香港暂停篮球博彩落地：prediction market打乱了传统“合法替代”模型

2025年篮球博彩修法已经通过。

但2026年4月，香港政府暂停具体落地。

行政长官公开解释，一个重要原因是全球未受监管prediction market的快速增长超出预期，政府需要重新评估它对香港博彩环境的影响。[4]

这个节点具有全书罕见的理论价值。

传统体育博彩的对象是：

比赛结果。

prediction market则可以把：

政治事件；

经济数据；

科技事件；

娱乐事件

都变成可交易的二元或概率合约。

于是“博彩”和“金融式事件合约”的边界变得更模糊。

香港政府因此没有机械执行已经通过的法律框架。

而是暂停，重新观察市场结构。

这说明平台时代国家治理也可能采用：

> 立法完成 → 暂缓产品上线 → 再评估新技术外部性。

第七十八章　prediction market为什么使“类赌博金融”从抽象讨论变成现实监管变量

原稿已经提醒：

金融产品不能因为高波动就等同赌博。

2026香港篮球博彩暂停进一步说明，真正麻烦的是：

当一个产品直接以事件发生概率结算，

用户界面又类似下注，

交易和博彩的心理结构会显著靠近。

但仍不能把所有prediction market直接叫赌场。

关键问题包括：

是否属于证券或衍生品；

是否有实际风险管理用途；

是否由持牌金融机构提供；

是否存在庄家；

消费者是否可以持续高频下注；

监管机构把它归入哪一套法。

香港2026年的暂缓说明：

> 监管分类本身尚在演化。

第七十九章　2026香港进一步禁止公共场所持有另类烟——供应禁令开始向消费者端推进

香港自2022年已经禁止另类烟进口和销售。

2026年4月30日起，香港进一步禁止在公共场所持有指定另类吸烟产品，例如电子烟烟弹、烟油、加热烟枝和草本烟。[23]

小量非商业持有可适用定额罚款；超过指定数量或涉及商业目的则面对更高刑罚。

这意味着香港电子烟政策完成一次明显迁移：

> 2022：打供应。
>
> 2026：进一步打公共持有和使用。

从治理强度看，它越来越接近“阻断市场存在”而不是“规范市场”。

第八十章　2026台湾依托咪酯升为第一级毒品——目录升级达到最高等级

台湾行政院2026年6月公告，依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯以及多种类似物自6月27日起升列第一级毒品。[24]

把2024—2026连起来：

2024年8月：第三级。

2024年11月：第二级。

2025年继续增加类似物。

2026年6月：第一级。

这是一条极其少见的高速等级跃迁。

它告诉我们：

> 新型毒品治理的时间尺度，已经从十年缩短到季度。

传统鸦片政策可以几十年争论。

电子烟载体的新物质可能在两年内完成三次分类跃迁。

第八十一章　2026香港AI不雅影像立法讨论：同一问题与台湾走向不同

2026年1月香港政府答复立法会时明确表示：

现行法没有一个专门针对“制作他人AI不雅照片”的罪名。

但如果涉及：

未经同意发布私密影像；

淫亵或不雅物品发布；

个人资料不当使用；

电脑犯罪，

可以由现有法律处理。[9]

政府同时表示正在检视AI发展是否暴露法律漏洞。

这与台湾2023直接新设deepfake性影像罪形成法制风格差异：

> 香港：科技中立旧法 + 后续检视。

> 台湾：专门新罪名。

没有证据说明哪一种一定更优。

它们只是代表两种不同法律工程方法。

第十部　2025—2026：直播打赏成为独立治理对象

第八十二章　打赏不再只是支付，而是一整套行为设计

在最简单模型中，观众看完表演后自愿给钱，这与街头艺人获得赏钱没有本质区别。

平台直播却可以加入：

礼物动画；

粉丝等级；

排行榜；

PK倒计时；

目标进度条；

主播口播催促；

粉丝团任务；

专属称号。

这些功能使打赏从单一付款变成行为循环。国家2020年代越来越强调“打赏功能和玩法”，正因为问题已经超出内容本身。

第八十三章　2025年：直播打赏乱象被单独列入“清朗”治理

2025年中央网信办部署网络直播打赏乱象专项整治，重点针对低俗团播引诱打赏、虚假人设诱骗打赏、诱导未成年人打赏和刺激用户非理性打赏。

四类问题恰好对应四种风险：

内容刺激；

欺诈；

弱势群体保护；

产品架构。

这说明直播打赏已经成为一个独立政策对象，而不是附属于“色情直播”或“网络诈骗”。

第八十四章　为什么性暗示特别适合与打赏结合

性暗示具有强注意力价值，而打赏提供即时货币反馈。

主播可以很快知道哪一种服装、舞蹈、镜头或话术带来更多礼物。

如果MCN机构再把这些经验标准化，性刺激就从个人风格变成可培训的运营方法。

这与传统青楼训练歌舞和谈吐存在结构相似性：经营组织把“吸引客户”转化为职业技能。

但平台时代的数据反馈更快、更细。

因此MCN不仅是经纪人，也是数据运营者。

第八十五章　团播：个人主播为什么转向流水线式组织

单人直播的供给能力有限。

团播可以同时展示多人，通过轮换、PK、舞蹈、排名和角色设定提高内容密度。经营机构可以统一场地、灯光、服装、脚本、排班和流量投放。

从产业史看，这意味着直播从个体自雇进一步走向组织化生产。

它与宋代瓦舍、民国舞厅的相似处，不是具体表演内容，而是：

> 把多名表演者集中在同一商业组织中，以稳定营业和规模化获客。

第八十六章　团播中的“选妃”“排名”为什么具有强欲望融合性

部分公开治理案例显示，有团播以送礼物排名、所谓“选妃”或解锁福利等方式刺激消费。

这些设计同时激活：

性别化审美；

竞争；

排名；

身份展示；

即时支付。

用户购买的未必是性内容，而可能是“我帮助某主播赢”“我的名字排在前面”“她因为我的礼物回应我”的体验。

因此平台欲望产业最大的特点，不是黄、赌、消费三条线变成一条法律类别，而是它们在行为层越来越容易叠加。

第八十七章　2026年4月：直播打赏进入常态化风控

2026年中央网信办发布《关于加强网络直播打赏规范管理的通知》，要求平台加强异常打赏识别、未成年人核验、营利行为负面清单、投诉举报和退款等制度。

这意味着治理从专项行动向长期制度过渡。

过去是：出现乱象后集中清理。

现在是：平台必须持续识别异常。

这一转变与银行反洗钱和支付反欺诈十分相似。

监管对象不是单一内容，而是行为序列。

第八十八章　什么叫“异常打赏”

单笔大额不一定违法。

高频打赏也不一定违法。

真正的风控需要结合：

金额；

频率；

账户年龄；

历史行为；

是否疑似未成年人；

是否短期集中；

是否伴随异常充值。

因此现代治理越来越依赖风险评分，而不是简单的绝对红线。

这种模式也说明国家能力发生变化：规则可以允许绝大多数正常交易，同时重点拦截统计意义上的异常模式。

第八十九章　2026年娱乐团播治理直接进入玩法层

2026年7—8月，中央网信办持续整治网络娱乐团播乱象。8月公开的治理进展显示，一些平台下线倍数积分、梯度加成、“冲榜”等刺激打赏玩法，另一些平台强化未成年人身份核验和MCN信息展示。

这一节点非常适合作为本编的最新编年终点。

因为它说明：

> 国家不只要求违法内容删除，还直接推动平台修改激励结

> 构。

这比传统“关闭赌场”更细。

赌场关闭的是整个场所。

平台治理可以只关闭某一种玩法，同时保留合法直播业务。

第十一部　酒：平台时代最稳定的致瘾商品

第九十章　酒为什么无法被真正数字化

酒可以被电商化，却不能被数字化。

用户可以在短视频里看到酒，在直播间下单，通过即时零售送到家，但最终的效用仍然来自液体进入身体。

因此酒的生产函数和色情信息完全不同。

色情内容可以无限复制。

一瓶酒每增加一次消费，就需要新增物理商品。

这使酒的供应链继续依赖酿造、包装、仓储和运输，也意味着平台无法把它完全变成纯信息产品。

第九十一章　平台改变的是酒的“意义生产”

白酒尤其依赖品牌意义。

同样酒精度的两瓶酒，价格可以相差数十倍甚至更多。

差异来自：

品牌历史；

产区；

工艺叙事；

礼品属性；

宴席身份；

收藏预期。

直播和短视频非常适合传播这些叙事。

所以算法对酒的作用主要不是“让酒更醉”，而是：

> 更高效地把特定品牌意义匹配给特定消费者。

第九十二章　直播卖酒与传统酒肆有何本质不同

传统酒肆依赖地理客流。

直播卖酒依赖数字流量。

一个主播可以同时面向全国消费者，平台依据用户兴趣和历史购买行为决定谁看到直播。

这使品牌销售从“铺渠道”增加“买流量、做内容、养主播”一套新能力。

但酒的终端消费场景仍大量在线下。

因此它是一个典型的“数字获客—实体消费”产业。

第九十三章　酒的合法性稳定来自多重嵌入

酒不仅是化学刺激物。

它同时嵌入：

家庭聚会；

节庆；

婚丧宴席；

商务；

礼品；

地方产业；

税收。

如果国家全面禁止酒，需要替代的不只是消费者获得酒精的方式，还要重写大量社会仪式和产业结构。

这就是为什么中国历史上即使不断出现禁酒和限酒，长期总体政策仍以管理和征税为主。

第九十四章　公共卫生与财政并不在同一方向上自动协调

酒类消费产生税收和就业，也会带来疾病、酒驾和家庭风险。

所以政策具有内在权衡。

提高税负可能减少消费，同时增加单位税收。

限制公务饮酒可能降低高端酒需求，却改善公共治理和健康。

2024年一项研究提出，中国2016—2019年人均酒精消费和相关死亡下降，传统酒精控制政策难以完全解释，反腐和公务饮酒规范可能是重要社会因素之一。

这一研究说明：欲望消费不只受价格和法律影响，也受政治文化和组织规范影响。

第九十五章　平台时代酒最大的新增风险之一是“刺激性内容营销”

短视频可以通过“挑战喝酒”“海量饮酒”等方式把危险消费包装为表演。

2025年春节网络环境整治中，相关部门就明确把变相发布暴饮暴食、海量喝酒内容作为治理对象之一。

这类内容与正常酒广告不同。

它把高风险饮酒本身变成注意力商品。

所以酒的数字治理越来越从“能不能卖酒”扩展到“能不能用危险喝法吸引流量”。

完整中国横截面　“电子烟最终汇入同一轨道”只适用于中国大陆

原稿第十二部标题对大陆成立。

港澳台加入后，必须明确修正。

法域	2020年代电子烟/新型烟草主线	国家选择
中国大陆	2021—2022纳入烟草专卖、强制国标与消费税	合法但高度专卖化

法域	2020年代电子烟/新型烟草主线	国家选择
香港	2022禁止进口、推广、制造、销售；2026进一步禁止公共场所持有指定另类烟	阻断合法供应并推进持有禁制
澳门	2022禁止制造、分销、销售、进口和出口电子烟，禁止携带出入境	阻断生产、流通与跨境
台湾	2023全面禁止电子烟等类烟品；加热烟需健康风险评估	电子烟禁止 + 指定产品审查

这个比较是第十一编最强的自然实验之一。

四地面对同样的：

尼古丁；

雾化器；

烟弹；

年轻消费者；

跨境电商。

却得到四种政策。

因此不能说：

> “电子烟具有某种技术属性，所以国家必然采取某种制度。”

更准确的是：

> 技术提供新商品，国家再依据既有产业利益、公共卫生、财政和政治制度重新分类。

第十二部　烟草：电子烟与卷烟最终汇入同一国家轨道

第九十六章　新技术并没有终结传统卷烟

电子烟出现后，市场一度流行“传统卷烟将被技术替代”的叙事。

这种线性替代逻辑过于简单。

消费者可能完全转向电子烟，也可能双重使用，还可能从电子烟进入尼古丁消费。不同人群的风险和行为路径不同。

因此政策没有采用“让电子烟自由竞争、自然淘汰卷烟”的办法，而是把二者纳入相近监管轨道。

这反映国家更关心总体尼古丁市场，而不是设备技术阵营。

第九十七章　电子烟的“科技感”为什么有商业价值

传统卷烟具有明显烟草形象。

电子烟可以被设计成电子设备，拥有芯片、雾化器、充电接口、工业设计和多种口味。

这种外观让它更容易与“年轻、科技、潮流”联系。

从欲望营销看，这是一种重新包装：

同样围绕吸入行为和尼古丁重复消费，却赋予新的文化符号。

这正是大纲所谓：

> 技术往往不是消灭旧欲望，而是重新包装旧欲望。

第九十八章　国家为什么不选择彻底禁止电子烟

如果一种产品具有稳定成年消费者、合法产业、出口、就业和可建立质量标准的条件，国家可能选择纳入监管而不是禁绝。

电子烟最终走向：

许可；

专卖；

标准；

税收；

未成年人限制。

这与毒品形成鲜明对比。

国家治理不是按照“成瘾程度”单变量排序，而是综合考虑历史合法性、危害、替代品、产业、执行成本和社会接受度。

第九十九章　专卖制度是一种“国家捕获价值”的安排

电子烟纳入专卖以后，市场准入不再完全开放。

国家通过行政许可和统一管理决定哪些主体可以生产和经营。

从本书长期分析框架看，这就是价值捕获权变化：

原本由创业企业和渠道自由竞争的利润空间，部分转化为在国家规定框架内分配。

因此烟草史始终不仅是健康史，也是财政史和产业组织史。

第一百章　电子烟案例在全书中的位置

如果从明末烟草传入中国算起，烟草经历了：

舶来品；

本土种植；

大众消费；

卷烟工业；

国家专卖；

电子化；

电子烟重新纳入专卖。

这条四百年历史说明一个强规律：

> 产品形式可以剧烈变化，而国家围绕高依赖、高重复消费商品建立控制和税收的动力非常稳定。

完整中国横截面　依托咪酯成为四地“目录速度竞赛”的共同样本

依托咪酯极适合用来比较四地制度。

中国大陆

2023年10月起，把依托咪酯原料药（已批准上市制剂除外）列入第二类精神药品目录，非法贩卖、吸食等进入涉毒治理。[11]

台湾

2024年8月第三级毒品；

2024年11月第二级；

2026年6月进一步升为第一级，并扩展多个类似物。[1424]

香港

2025年2月把依托咪酯及三种类似物列为危险药物。[12]

澳门

2025年修法把依托咪酯及多种类似物纳入受控物质表，并出现跨港澳电子烟烟弹案件。[1322]

四地共同点非常明显：

> 电子烟硬件把药物滥用从传统针剂/药片迁入一种年轻化消费载体。

不同点则在于：

法律目录名称；

等级；

刑罚；

列管速度。

所以“毒品”并不是一种永恒自然分类。

它仍然是国家不断更新的制度集合。

第十三部　2025—2026：未列管成瘾性物质成为新前沿

第一百零一章　传统毒品案件下降，不代表成瘾性物质问题同步消失

2025年中国毒情形势报告显示，全国毒品犯罪案件和查处吸毒人员数量继续下降，但未列管成瘾性物质制贩滥用仍较突出。报告特别提到“笑气”、亚硝酸酯类物质以及其他未列管成瘾性物质的缴获增长。

这里必须避免两个相反误读。

第一，传统毒品案件下降不等于禁毒失败，因为国家确实压缩了海洛因、冰毒等传统市场空间。

第二，传统案件下降也不意味着全部成瘾需求消失，因为消费者和地下供给可能转向新的替代物。

2020年代的禁毒因此越来越像动态谱系，而不是固定清单。

第一百零二章　“笑气”说明合法用途与娱乐滥用可以同时存在

一些未列管成瘾性物质具有工业、医疗或其他合法用途。

这使全面禁止的成本更高。

国家必须区分正常供应链和异常消费。

对于这类物质，最佳治理往往不是简单套用海洛因模式，而是：

控制大宗流向；

加强实名和用途追踪；

打击非法销售；

研究是否需要列管。

因此现代毒品治理越来越接近风险管理，而不是只靠绝对禁绝。

第一百零三章　目录永远可能落后于市场一步

化学创新速度快于立法。

一种新分子从出现到被识别、评估危害、纳入目录，需要时间。

地下市场正可能利用这段时间差。

这与平台“擦边”逻辑高度相似：

> 规则定义边界 → 经营者寻找规则尚未覆盖的位置。

区别是，一个发生在内容和算法，另一个发生在化学结构。

所以现代国家面对的是两类高速边界套利：代码套利与分子套利。

第一百零四章　为什么新型成瘾物质更依赖

网络渠道

传统鸦片必须找到烟馆或熟人。

现代小众物质可以通过社交媒体、暗语、群聊和快递进行信息匹配。

网络降低的首先是搜寻成本。

消费者不需要在本地认识传统毒贩。

经营者也可以跨地域接触小规模分散需求。

但实体物质最终仍需要物流交付，因此平台只能数字化前端。

国家治理也由此同时盯住：

账号；

支付；

快递；

化学品来源。

第十四部　平台时代的阶层结构

第一百零五章　同一个APP为什么可以同时服务多个阶层

传统城市通过空间分层。

高级妓馆、普通酒楼、低端赌档往往分布在不同街区，价格与环境把消费者区分开。

平台可以在同一个APP内部完成分层。

高收入用户看到高端酒、旅行、奢侈品和高价直播礼物；低收入用户可能更多看到低价商品、小游戏和本地服务。

用户界面看似相同，后台市场却可以完全不同。

因此阶层没有消失，只是从街区变成用户画像。

第一百零六章　平台如何推断支付能力

平台不一定直接知道一个人的收入。

但它可以观察：

设备价格；

居住地；

历史订单；

客单价；

充值频率；

品牌偏好；

活动时间。

这些变量组合后，可以形成消费能力的近似估计。

因此平台时代的阶层划分更加隐性。

它不是法律身份，却可以影响谁被推送什么商品。

这也是算法公平需要关注的原因之一。

第一百零七章　低收入人群为什么可能更怕高波动欲望消费

同样损失一千元，对高收入家庭和低收入家庭的边际影响完全不同。

赌博、直播高额打赏和连续抽卡都具有可能快速消耗现金的特点。

如果再叠加消费贷或其他借款，家庭风险会被放大。

因此“理性消费”并非抽象道德要求。

它与家庭风险承受能力直接相关。

平台如果能识别用户支付能力，也就产生一个新的伦理问题：应该最大化转化，还是对高风险消费主动降速？

第一百零八章　算法价格歧视与欲望消费的潜在结合

算法推荐规定和消费者保护讨论中，“大数据杀熟”是重要问题。

欲望商品尤其具有价格敏感性和冲动性。

如果经营者依据用户历史支付意愿对不同人展示不同价格或优惠，就可能扩大信息不对称。

但对具体平台是否实施此类策略，必须有证据。

本书只能指出制度风险：

> 当平台同时掌握偏好和支付能力时，它理论上比传统商家更有能力进行个体化定价。

国家因此要求算法公平和消费者权益保护。

完整中国横截面　AI性影像：香港与台湾的法制工程差异

台湾2023直接创建“妨害性隐私及不实性影像罪”。

香港则先在2021把修改后的私密影像纳入未经同意发布规则，到2026仍主要使用既有科技中立法规处理AI不雅影像的发布、私隐和电脑行为。

可以把两条路径压缩为：

台湾

> 新技术出现 → 新罪名。

香港

> 新技术出现 → 先用旧法覆盖结果 → 再评估是否需要新罪名。

两种方法各有工程取舍。

专门法：

定义更直接，

但可能需要持续追赶技术。

科技中立法：

适用范围更稳定，

但可能留下“仅制作、未发布”等边界争议。

这正是生成式AI时代立法最典型的选择之一。

第十五部　女性、身体与平台劳动

第一百零九章　平台给女性提供新职业，也制造新竞争压力

直播和短视频降低了进入表演行业的门槛。

女性不必进入传统娱乐公司，也可以直接成为内容创作者。

这扩大了自主收入机会。

与此同时，流量竞争可能奖励某些身体展示和性别刻板形象。

所以平台对女性的影响不能单向评价。

它同时具有：

去中介化；

再中介化；

职业机会；

审美压力；

骚扰风险。

MCN和平台重新成为新的中介。

第一百十章　“自愿展示身体”与“算法性化压力”如何区分

一个成年人自愿选择性感表演，与被组织强迫性化，法律和伦理性质不同。

更困难的是中间情况：没有人直接强迫，但创作者发现“更性感就有更多流量”。

这可以形成经济压力。

然而要证明算法真正造成性化，需要比较不同内容在控制其他变量后的分发差异。

公开案例和创作者感受只能提示机制，不能完成因果识别。

因此本书把“算法性化压力”列为重要假说，而非已证实普遍规律。

第一百十一章　平台让身体劳动从现场转向镜头

传统性别化娱乐依赖消费者与表演者同处一个空间。

直播打破这一条件。

身体仍然是真实身体，消费者却可以在全国甚至海外观看。

劳动空间因此从夜总会和舞厅转向直播间。

对劳动者而言，这减少部分现场人身风险，却增加网络骚扰、偷拍视频传播和数字永久记录风险。

技术没有简单减少风险，而是改变风险类型。

第一百十二章　AI又把身体从劳动者身上部分剥离

真人主播必须持续出镜。

虚拟主播和AI生成角色可以降低真人持续表演需求。

如果进一步使用AI生成情色角色，消费者甚至可以面对一个没有真人身体的“表演者”。

这可能改变未来性别化娱乐劳动市场。

截至2026年，这一趋势仍在发展中，无法判断会替代多少真人创作者。

因此只能把它记录为正在形成的技术分叉。

第十六部　地下金融与支付治理

第一百十三章　互联网赌博最重要的基础设施不是游戏，而是结算

一个赌博网站如果不能收钱和付款，就无法形成大规模产业。

因此第十编已经把支付系统列为网络赌博革命核心。

2020年代这一逻辑继续强化。

第三方支付实名化和反诈治理提高了正规账户直接服务非法赌博的风险。

地下经营者因而可能转向跑分、虚拟货币、地下钱庄和多层账户。

国家再通过资金链打击反向追踪赌场。

现代赌桌因此部分变成账户网络。

第一百十四章　为什么虚拟货币容易被地下市场利用

虚拟货币具有跨境、全天候和部分去中心化结算特征。

这些特征对合法技术创新有价值，也可能被非法市场用于规避传统银行路径。

中国2021年进一步明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，与资本外流、洗钱、赌博等风险治理密切相关。

但必须区分：

虚拟货币技术本身；

持有行为；

非法支付用途。

不能因为犯罪者使用某种工具，就把工具的所有使用者都视为犯罪。

第一百十五章　赌债从赌场内部贷款转向社会信用体系

传统赌场可能直接借钱给赌客。

在线赌博消费者则可能通过信用卡、网络借贷、亲友转账获得资金。

这样一来，赌场不需要自己承担放贷风险。

债务由社会金融系统承担。

这可能让赌博外部性更加隐蔽：

输钱地点在手机里；

债务却出现在银行、借贷平台和家庭资产负债表上。

所以网络赌博去场所化，也意味着风险去场所化。

第一百十六章　支付数据让国家获得新的可见性

现金赌场很难留下完整流水。

数字支付天然产生记录。

只要交易没有完全逃出可监管体系，国家就有可能通过异常账户、资金聚集和拆分转账发现网络。

因此数字化对地下市场是双刃剑：

降低远程结算成本；

提高数据留痕。

这也是为什么现代地下金融不断寻找新的匿名层，而监管不断要求更强实名和追踪。

完整中国横截面　平台化赌博必须先问“谁发牌”，再问“算法像不像赌场”

第十一编讨论抽卡、直播PK和prediction market时，最容易把所有概率刺激混在一起。

港澳台给出一个更严格的参照系。

行为	大陆	香港	澳门	台湾
私人网络赌场	非法	非法	非法	非法
国家/政府授权线上体育下注	大陆无香港式合法固定赔率网络足球庄家体系	赛马会足球合法；篮球法框架已通过但2026暂停落地	普通赌场承批不等于互动博彩牌照	运动彩券依法可互联网销售
实体赌场	非法	无合法赌场	合法核心产业	非法
彩票	国家彩票合法，互联网渠道高度受限	六合彩合法	多种获准博彩产品	公益彩券、运动彩券合法

这个表说明：

> “概率”是心理结构，
>
> “赌博”是法律结构，
>
> “牌照”是市场结构。

三者不能混用。

第十七部　算法与赌场：真正可以比较什么

第一百十七章　最值得比较的是“反馈速度”而不是“随机”

赌场的核心优势之一，是下注与结果之间间隔很短。

老虎机几秒完成一轮。

轮盘、骰子和在线博彩也高度频繁。

平台同样缩短反馈：

短视频一滑即换；

点赞立即出现；

直播礼物即时动画；

抽卡立即揭晓。

高反馈速度会提高单位时间内行为轮数。

这是一种结构相似。

但只有赌博把金钱直接置于随机输赢中。

第一百十八章　无限滚动为什么改变“默认状态”

一本书最后一页就是结束。

电视节目播完会停。

无限滚动没有自然终点。

系统默认继续，用户需要主动退出。

行为经济学强调默认选项会影响行为。

因此无限信息流降低继续消费成本，也提高停止所需主动性。

但这仍不是成瘾诊断。

它只是说明产品结构可能增加使用时长。

第一百十九章　推荐算法不是老虎机随机数发生器

一种常见类比把短视频算法直接称为老虎机。

这种比喻有启发，也有误导。

老虎机主要通过随机结果提供不确定奖励。

推荐算法并非纯随机，相反，它努力减少不确定性，预测用户最可能喜欢什么。

所以两者共同点是快速反馈和奖励期待。

差别是：

> 老虎机利用不可预测性；推荐算法利用可预测性。

这一差别非常关键。

第一百二十章　真正危险的可能是“可预测的个体弱点”

传统赌场面对的是群体概率。

平台则可能了解个体偏好。

如果某个用户在深夜更容易冲动消费，理论上平台可以识别这种模式。

因此未来治理的真正挑战并不是“平台像赌场”，而是：

> 平台可能比赌场更了解某一个具体消费者。

目前公开监管已经要求不得利用算法诱导沉迷和过度消费，这正是对这种潜在能力的提前约束。

完整中国横截面　“代码即规则”在四地表现为四种不同代码

大陆

算法推荐规定要求：

关闭个性化推荐选择；

防沉迷；

实名；

直播风控。

规则主要写进平台架构。

香港

赛马会合法博彩把：

年龄；

账户；

投注项目；

信用限制

写进持牌系统。

无牌庄家则不因使用同样互联网技术获得合法性。

澳门

赌场核心仍然是物理场所，

代码更多进入：

账户；

中介；

反洗钱；

赌场设备；

跨境资金监测。

台湾

运动彩券特别法直接要求互联网销售系统具备：

身份验证；

安全交易；

交易记录；

防洗钱；

防沉迷。

所以“代码即规则”不是只有算法推荐一种形式。

所有被国家授权的数字市场，

最终都会把一部分法律要求写成软件限制。

第十八部　国家治理从场所进入代码

第一百二十一章　三千年治理对象如何移动

第一编商周治理酒礼。

秦限制田舍酤酒。

汉唐宋治理酒课、博戏和城市娱乐。

明清治理出版、烟草和鸦片。

民国治理租界、烟馆、妓院和赌场。

1949后国家直接拆除公开地下市场。

互联网时代治理网站和支付。

2020年代进一步治理：

推荐模型；

时间限制；

概率披露；

内容标识；

异常打赏；

AI功能。

治理对象越来越靠近产品设计源头。

第一百二十二章　“代码即规则”意味着什么

如果法律规定未成年人不得在特定时间游戏，平台可以让服务器自动执行。

如果规定不得向未成年人提供打赏，账户身份可以直接关闭支付功能。

如果规定AI内容需要标识，生成系统可以自动添加元数据。

这与传统执法最大的不同是：

> 规则可以在违法行为发生前直接限制可能性。

这提高执行效率，也增加平台系统设计的政治和法律重要性。

第一百二十三章　平台成为准治理者

现代大型平台可以：

删内容；

封账号；

限流；

关闭打赏；

限制私信；

识别未成年人；

冻结风险支付；

修改推荐。

这些能力过去主要不存在于普通商业企业。

因此平台同时是市场经营者和市场秩序执行者。

国家通过法律要求平台承担主体责任，就形成：

> 国家定规则 → 平台编码执行 → 国家监督平台。

这是一种新的层级治理。

第一百二十四章　平台治理的效率与权利风险同时上升

一个错误模型如果只影响十个人，风险有限。

如果同一规则自动覆盖数亿用户，误判会被放大。

因此算法治理必须同时考虑：

透明；

申诉；

用户选择；

个人信息；

算法备案；

审计。

高国家能力和高平台能力并不自动等于高治理质量。

系统还需要纠错机制。

第一百二十五章　2020年代国家能力的真正优势：反馈速度

传统禁赌法规可能多年不变。

平台治理可以通过专项行动、平台公告、算法调整和功能更新在数月甚至数周内响应新问题。

这使国家—平台体系具有很快反馈速度。

但经营者同样快速适应。

暗语、变体字、换号、私域和新AI工具不断出现。

因此双方进入：

> 高速治理—高速规避循环。

这可能是第十一编与此前所有时代最根本的节奏差异。

第十九部　未成年人：平台欲望治理最强的边界

第一百二十六章　为什么未成年人治理最容易进入“硬限制”

成年人面对风险消费时，国家通常保留较大自主选择空间。酒、烟、游戏、直播都可以在一定条件下合法消费。未成年人不同，因为其民事行为能力、身体发育和风险判断受到法律特别保护。

所以平台对未成年人采用的并不是单纯风险提示，而是更强的架构限制：

不能在多数时段进入网络游戏；

不能正常使用直播打赏；

某些内容必须进入未成年人模式；

盲盒销售受到年龄和监护人同意约束；

烟草和电子烟销售受到年龄限制。

这说明国家在同一欲望产品上，可以对不同年龄群实行完全不同的权利结构。

第一百二十七章　2024年《未成年人网络保护条例》为何重要

《未成年人网络保护条例》自2024年1月1日起施行，把内容、个人信息、网络沉迷防治和平台责任放入更统一框架。

它的意义不是新增一个“青少年模式”按钮，而是确认未成年人网络生活已经不再是家庭内部问题。

学校、家庭、平台、终端设备和国家部门共同进入责任体系。

从历史长线看，这与清末禁止向未成年人出售某些消费品完全不同。

现代国家能够要求整个数字环境为某一年龄群重新配置。

第一百二十八章　身份验证是治理能力，也是新的隐私交换

要限制未成年人，平台必须知道谁是未成年人。

于是实名系统获得更重要地位。

这提高治理可执行性，却同时要求平台处理更敏感的身份数据。

可以写成一条交换：

> 更精确年龄治理 → 需要更精确身份识别 → 平台持有更多个人数据 → 数据安全和隐私保护重要性上升。

所以“保护未成年人”与“最小化数据收集”之间也可能存在制度张力。

第一百二十九章　未成年人绕过系统说明家庭仍然不可替代

即使服务器限制未成年人游戏，孩子仍可能使用父母或其他成年人的账号。

即使禁止未成年人打赏，也可能通过成年人设备支付。

这说明代码治理有边界。

它可以显著提高违规成本，却不能替代监护关系。

因此官方文件反复要求家庭、学校和企业共治，并不是形式语言，而是对技术边界的承认。

第二十部　城乡与地域：算法降低信息差，却不消灭社会差

第一百三十章　平台第一次让县城与大城市共享同一内容市场

宋代临安和北方县城的娱乐市场完全不同。

民国上海与普通内陆县城差距更大。

移动平台却使一个偏远县城用户理论上可以观看与北京、上海用户相同的热门视频、直播和游戏。

因此欲望内容的地域传播差距显著下降。

但消费能力、教育、家庭结构和网络素养仍不同。

所以平台首先实现的是信息同域化，而不是经济同质化。

第一百三十一章　算法可能减少地域隔离，也可能重新制造信息茧房

地理上，一个农村用户可以看到全球内容。

算法上，他却可能被困在某一类持续推荐中。

因此平台同时具备两种相反效果：

打破物理地域边界；

加强偏好聚类边界。

前一种扩大接触面。

后一种可能收窄实际内容多样性。

这也是算法规定鼓励内容去重、打散和用户选择的重要背景。

第一百三十二章　城市夜生活并没有因为平台消失

线上内容增长不等于线下娱乐场所消失。

酒吧、KTV、夜店、按摩、酒店、餐饮和现实社交继续存在。

平台只是给这些场所增加：

地图；

点评；

团购；

短视频；

直播；

预约。

所以现代欲望城市是双层结构：

> 物理夜生活 + 数字获客层。

上海、深圳、广州、成都等城市的线下密度依然重要，只是消费者进入这些场所之前已经先经过平台。

第二十一部　欲望、平台与劳动

第一百三十三章　注意力经济背后是大量普通劳动

“算法自动推荐”容易让人误以为平台产业完全自动化。

实际上，直播和内容产业背后需要：

主播；

剪辑；

审核；

运营；

投流；

客服；

MCN管理；

技术人员；

支付风控。

欲望被算法分发，但仍由大量人生产和治理。

因此平台时代不是“机器取代欲望产业劳动”，而是劳动结构重新分工。

第一百三十四章　审核员是欲望产业史中前所未有的新职业

过去妓院、赌场和酒肆没有一个独立行业每天判断数百万条内容是否越界。

现代平台需要人工审核与机器审核协同。

审核员必须判断：

这是普通舞蹈还是性暗示？

这是合法游戏还是涉赌引流？

这是正常药品信息还是滥用宣传？

这类工作说明国家与市场的边界已经转化为大规模日常劳动。

欲望治理本身成为产业。

第一百三十五章　MCN是现代“组织者”，但不能等同旧式鸨母或帮会

MCN负责签约、培训、内容策划、商业合作和数据运营。

它与传统娱乐中介都具有组织劳动的功能。

但现代MCN本身可以完全合法，并受企业法、劳动法、平台规则等制度约束。

因此历史比较只能停留在功能层：

> 把分散个体组织成稳定供给。

不能因为某些低俗团播由MCN运营，就把整个MCN行业写成现代青楼组织。

第二十二部　欲望与公共卫生的新组合

第一百三十六章　数字刺激的健康问题为什么与物质刺激不同

酒、烟和毒品进入身体，产生生理风险。

平台型刺激首先消耗时间和注意力。

它可能进一步影响睡眠、焦虑、社交和运动，但因果路径更间接。

因此公共卫生治理不能把“屏幕时间”简单等同“摄入剂量”。

一个小时高质量学习视频和一个小时问题性短视频使用显然不同。

内容、动机和功能损害都重要。

第一百三十七章　平台为什么喜欢“时长”，公共卫生却关心“损害”

平台经营常使用日活、留存和使用时长衡量产品表现。

公共卫生真正关心的是：

是否失控；

是否影响生活；

是否造成疾病；

是否产生家庭外部性。

两套指标并不相同。

这导致一个常见误区：只要使用时间长，就把人称为成瘾。

严谨研究必须避免。

第一百三十八章　酒、烟与数字平台的共同点只在“重复消费”层

酒和烟具有较高复购率。

平台也希望用户每天回来。

因此商业上都有重复消费价值。

但形成重复的机制不同。

烟草有尼古丁药理依赖。

酒有化学作用、社交习惯和文化。

平台有内容更新、社交关系和推荐。

如果把它们全部归因于多巴胺，就是过度简化。

第二十三部　平台时代的腐败与寻租是否仍存在

第一百三十九章　“保护伞”没有因为技术消失

任何高利润非法市场都可能试图收买执法者或内部人员。

网络赌博、色情和毒品同样如此。

但现代中国不存在民国租界那种多个主权并列的制度条件，地下组织很难公开建立完整替代政府。

所以改革后和平台时代的“保护伞”更常表现为：

通风报信；

内部放行；

数据泄露；

选择性执法。

不能简单复制第七编的青帮模型。

第一百四十章　平台内部权力也可能产生新型寻租

如果一个员工能够控制审核、推荐、封禁或流量，他理论上可能把这种权限用于私人利益。

因此现代平台必须建立：

权限隔离；

操作日志；

复核；

内部审计。

这说明“谁能让违法内容继续存在”不再只问警察和官员，也要问平台内部权限结构。

不过具体腐败规模需要案件数据，不能凭机制推断社会普遍性。

第二十四部　欲望与技术的反身性

第一百四十一章　平台会学习用户，用户也会学习平台

经营者很快发现什么标题容易推荐。

用户知道哪些关键词会触发搜索屏蔽。

主播知道哪些动作可能被判定违规。

平台再更新模型。

因此算法时代不是“机器单方面统治人”。

人不断研究机器。

这形成：

> 平台学习用户 → 用户学习平台 → 平台再学习。

这种循环速度远高于传统行政规则。

第一百四十二章　暗语为什么总会重新出现

当某些词被禁止搜索或重点识别，地下经营者会使用谐音、数字、表情、图片文字和圈内黑话。

这是语言层面的监管套利。

同样现象在历史上早已存在。

禁书时代可以换书名。

鸦片走私可以使用暗号。

平台时代只是把更新周期缩短到天甚至小时。

所以内容治理永远需要语境，而不能只依赖关键词表。

第一百四十三章　生成式AI又让规避自动化

AI不仅可以生成内容，也可以生成大量不同表达。

如果一个违规广告过去需要人工改写十次，现在模型可以一次生成几百种变体。

这会提高垃圾内容和引流的攻击能力。

监管也会使用AI自动识别。

于是欲望地下市场与国家治理同时获得AI增益。

技术并不只站在一边。

第二十五部　六层治理栈

第一百四十四章　第一层：内容

最传统问题仍然存在：

什么内容违法？

什么属于淫秽色情？

什么属于软色情和低俗？

平台需要删除、限流或分级。

这一层相当于互联网时代的“查禁出版物”。

第一百四十五章　第二层：身份

用户是谁？

是否未成年人？

主播是否实名？

账户是否冒用？

身份层决定一个人可以使用什么功能。

这是实体商店很难持续做到的治理。

第一百四十六章　第三层：支付

钱从哪里来？

是否异常？

是否未成年人？

是否流向涉赌涉黄账户？

支付层把欲望市场与金融监管连接。

第一百四十七章　第四层：概率与玩法

即使内容合法、身份真实、支付合法，产品玩法仍可能诱导过度消费。

抽卡概率、盲盒隐藏款、直播PK、冲榜和倍数积分都属于这一层。

国家因此开始治理产品机制本身。

第一百四十八章　第五层：算法

平台决定谁看什么。

算法规定要求防止诱导沉迷和过度消费，并保障用户知情和选择。

这一层治理的是“分发权”。

第一百四十九章　第六层：生成

AI时代，平台甚至参与内容生产。

模型可以生成文本、图像、声音和视频。

于是治理进入最上游：

> 内容还没有存在以前，就要考虑模型能否、应该如何生成。

这就是2020年代与2000年代最大的制度距离之一。

第一百五十章　六层同时存在意味着什么

一个现代涉黄涉赌案件可能同时穿过六层：

AI生成擦边图片；

平台算法推荐；

用户进入直播；

PK玩法刺激打赏；

支付系统完成转账；

私信再引流线下。

如果国家只治理内容，其他层仍然存在。

所以平台时代的国家能力取决于能否跨层协同。

这也是现代监管越来越多部门共同参与的原因。

完整中国版因果判断　制度差异为技术决定论提供反事实检验

如果算法、移动互联网或电子烟技术本身足以决定社会结果，

那么四地政策不应出现如此大差异。

但现实是：

同一种电子烟：

专卖、禁止供应、禁止跨境、全面禁止并存。

同一种网上体育投注：

非法、合法持牌、暂停发牌并存。

同一种deepfake性影像：

专门新罪名与科技中立旧法并存。

同一种依托咪酯：

不同目录、不同等级、不同升级速度并存。

这使本编可以建立一个更强模型：

> 技术能力 T × 既有法律制度 L × 国家财政与产业利益 F × 公共卫生风险 H × 跨境套利空间 B
>
> →
>
> 实际市场形态 M。

技术只是乘数之一。

制度不是技术的被动结果。

第二十六部　2020—2026的总体因果判断

第一百五十一章　最确定的变化：交易成本下降

平台和算法明确降低：

寻找内容成本；

供需匹配成本；

支付成本；

营销试验成本；

用户反馈成本。

这几条属于技术机制，可以较强确认。

但交易成本下降是否让社会总欲望增加，不能直接推出。

它可能只是把原本线下消费转到线上。

第一百五十二章　第二个确定变化：反馈速度提高

传统商家需要按天、按月看销量。

平台可以按分钟观察转化。

因此经营者更容易试验和优化。

这一点对合法和非法市场都成立。

第一百五十三章　第三个确定变化：国家可见性同时提高

网络降低地下经营者获客成本，却留下：

账号；

设备；

支付；

物流；

服务器

等数据痕迹。

因此“数字化必然利于地下市场”也是错误的。

市场效率和国家监测能力同时提高。

第一百五十四章　最不确定的问题：算法是否长期改变人的偏好结构

我们可以确认算法改变曝光。

可以观察到短视频问题性使用。

也可以观察loot box与赌博症状相关。

但要证明长期算法使用改变一代人的基础欲望，需要多年纵向研究。

截至2026年，证据不足。

所以本书不采用“算法重塑人性”的强结论。

第一百五十五章　更稳妥的命题：算法改变欲望表达的价格

人类性欲、风险偏好、社交需求和刺激需求并非2020年代才出现。

算法真正做的是降低表达这些欲望的成本。

想看情色内容更容易。

想参与随机奖励更容易。

想获得直播回应更容易。

想购买酒和烟草更容易。

因此最稳健结论是：

> 算法改变欲望的发现、表达、匹配和变现成本，而不是证明欲望本体被创造。

第二十七部　与全书前三千年的回望

第一百五十六章　商代酒器与2020年代推荐系统共享什么

表面上几乎没有共同点。

一个是青铜礼器。

一个是机器学习。

但两者都说明：

社会会建立基础设施来组织欲望。

商代用礼器和祭祀规定酒在什么场景出现。

平台用界面和推荐决定刺激在什么时间出现。

基础欲望相对稳定，组织技术不断变化。

第一百五十七章　宋代瓦舍与短视频首页共享什么

瓦舍把人群聚到一个地点，再让不同表演竞争注意力。

短视频首页把内容聚到一个界面，再由算法竞争分发。

前者依赖地理位置。

后者依赖数据位置。

都在解决同一个商业问题：

> 怎样把消费者有限的注意力分配给供给者。

第一百五十八章　晚清鸦片分类与电子烟分类共享什么

鸦片从药物和奢侈消费进入国家禁绝体系，法律分类改变整条贸易链。

电子烟从新型消费品进入烟草专卖体系，同样由分类决定行业结构。

所以现代技术没有让“定义权”变得不重要。

恰恰相反，产品创新越快，国家如何命名一种东西越重要。

第一百五十九章　民国赌场与直播PK共享什么，又不同什么

两者都有：

竞争；

围观；

金钱；

情绪；

即时结果。

但民国赌场中赌客直接为随机结果承担财物输赢。

直播PK的观众通常购买礼物影响主播排名，不直接根据随机结果赢回赌资。

这种比较说明机制分析必须保留制度差异。

第一百六十章　1949后的“拆市场”与平台时代的“改架构”

1950年代国家通过关闭妓院、清理赌场、禁毒和组织改造直接拆除公开地下市场。

平台时代许多合法平台不能被整体关闭，因为它们承担广泛正常功能。

国家更常选择：

删内容；

改算法；

限时间；

改支付；

关玩法。

治理由“拆掉市场”变成“重构市场规则”。

这就是两种国家能力的根本差别。

完整中国版总论　平台没有消灭边界，而是把边界搬进账户

第五至第十编的港澳台增订不断显示：

地理边界决定监管套利。

第十一编以后，边界并没有消失。

它只是越来越难用肉眼看见。

一个用户坐在深圳，

可以看到香港赛马会赔率、澳门赌场视频、台湾运动彩券界面。

但：

看得到

不等于

可以买。

同一点击动作的法律属性取决于：

账户在哪个法域；

运营者拥有什么牌照；

支付通道在哪里；

用户身份是谁；

最终产品需要不需要到场。

2020年代真正新的“中国区域欲望史”，因此不再只是：

> 大陆 / 香港 / 澳门 / 台湾四个地方。

而是：

> 四套制度同时嵌入同一互联网。

互联网第一次让一个消费者在几秒钟内看见四套规则。

国家则第一次必须在几秒钟级别判断：

这个请求；

这个支付；

这个影像；

这个烟弹；

这个下注；

究竟属于哪一套制度。

这才是平台时代完整中国史真正新增的空间结构。

第二十八部　结论：平台时代真正新增了什么

第一百六十一章　第一项新增：欲望被连续测量

古代商人最多知道某种酒卖得快、某个歌妓受欢迎、某个赌局客流大。

平台则可以连续记录每个用户的细粒度行为。

测量不再依赖问卷或记忆，而嵌在使用过程本身。

这使欲望从模糊文化判断转化为海量行为数据。

第一百六十二章　第二项新增：市场可以个体化

传统广告面对群体。

平台推荐可以面向个人。

一个内容不是“全国热门”才会到达用户，只需要系统判断它对这个用户最相关。

因此微小偏好也可以获得专门市场。

长尾欲望的商业化能力显著提高。

第一百六十三章　第三项新增：市场能够自动试验

平台可以同时测试不同封面、标题、主播、价格、推荐位和用户群。

数据很快告诉经营者哪个方案更有效。

这相当于把市场经验从师徒口授转向自动实验。

欲望产业的学习速度因此加快。

第一百六十四章　第四项新增：国家也拥有数据反馈

平台不是只有经营者能看数据。

依法留存的账号、交易和日志也能支持监管。

国家可以要求平台报告、备案、处置和配合调查。

因此平台化不是单纯“资本能力上升”。

国家能力也同步上升。

第一百六十五章　第五项新增：规则直接写入产品

实名、限时、概率披露、打赏限制、AI标识都说明：

法律不再只存在纸面。

它可以变成界面按钮、服务器权限和算法参数。

这是现代治理最深的技术变化。

第一百六十六章　但欲望并没有因此变成可完全控制变量

一个平台可以限制某种功能。

用户可能迁往其他平台。

一种药物被列管。

市场可能寻找替代物。

一个暗语被识别。

经营者可以发明新暗语。

所以算法时代依然没有解决古老事实：

> 稳定需求会寻找新的供给形式。

国家能力提高，只是改变均衡，而不是让欲望消失。

第一百六十七章　本编最重要的反事实：如果没有算法，2020年代仍会有欲望市场

即使推荐算法不存在，性、赌博、酒、烟和毒品仍会存在。

所以不能把社会问题全部归因于算法。

真正需要问的是：

有算法以后，边际上发生了什么？

答案是：

匹配更快；

反馈更密；

个性化更强；

规模更大；

监管也更数据化。

这比“算法让人堕落”更有解释力。

第一百六十八章　市场的最优策略与社会最优策略不一定一致

平台可能希望提高停留、付费和复购。

个人可能希望娱乐但不失控。

国家希望产业发展同时减少外部性。

三者目标不完全一致。

因此监管不是技术发展的外部噪音，而是市场均衡的一部分。

算法推荐规定、电子烟专卖、盲盒披露和直播打赏限制，都是国家重新设定收益与成本。

第一百六十九章　2020年代国家最重要的治理工具不是“禁”，而是“分层”

对毒品，仍然高压禁绝。

对电子烟，纳入专卖。

对酒，合法销售与公共卫生并存。

对盲盒，概率披露和未成年人保护。

对游戏，成年人合法、未成年人限时。

对直播，正常打赏允许、诱导和未成年人打赏受限。

对AI，鼓励发展，同时禁止违法内容并要求标识。

这说明现代治理越来越少使用单一“禁/不禁”二分，而是精细设计不同市场边界。

第一百七十章　“成瘾经济”不是一个统一产业

酒厂、烟草公司、游戏公司、直播平台、地下赌场和毒贩之间没有一个统一商业组织。

把它们统称“成瘾经济”只能用于讨论重复消费和行为强化，不能掩盖其法律地位和产品机制。

否则就会把国家专卖企业与犯罪组织放在同一类别，失去历史解释力。

第一百七十一章　性、赌博与致瘾品为何仍值得放在一部书中比较

因为它们虽然不同，却共同具有几个长期特征：

需求不容易通过单纯道德命令消失；

高频或高刺激消费容易形成重复市场；

禁止会改变风险溢价；

经营者会寻找技术和制度套利；

国家必须在财政、自由、健康与秩序之间选择。

比较的价值在机制，而不是把三者混成同一事物。

第一百七十二章　平台时代真正把三条线拉近的是“界面”

同一块手机屏幕可以在几分钟内完成：

观看带性暗示的直播；

给主播打赏；

抽取游戏道具；

购买酒类商品；

加入聊天群。

过去需要不同场所完成的欲望活动第一次被压缩进一个终端。

这就是平台时代最直观的空间革命。

第一百七十三章　而真正把三条线拉近的第二个变量是“支付”

欲望只有转化为支付，才成为产业收入。

移动支付使一次冲动与付款之间的距离缩短。

这对正常商业极其便利，也可能增加冲动消费。

所以直播、游戏和电商治理都越来越重视支付提醒、未成年人和异常交易。

第一百七十四章　第三个变量是“身份”

传统市场面对匿名顾客。

平台面对长期账户。

账户可以积累历史行为和消费记录。

因此平台能建立长期客户关系，也承担更强责任。

谁是未成年人、谁是高频消费者、谁可能是异常账户，成为持续可识别问题。

第一百七十五章　第十一编的最终判断

从2020到2026年8月，中国欲望市场最深的变化可以概括为：

> 欲望从网络化进入算法化；　消费从数字化进入反馈化；　色情从网站传播进入软色情、私域与AI生成；　赌博机制从赌场与网络赌局外溢到随机奖励和游戏化消费；　烟草以电子烟完成技术变体后重新被专卖制度吸收；　酒继续保持高

> 度制度稳定； 新型成瘾物质迫使禁毒治理持续更新分类；国家则把治理从场所和商品推进到算法、身份、支付、概率、功能和生成模型。

这不是“人性突然改变”的历史。

而是人类古老欲望第一次被放入一个能够实时学习、快速试验和大规模自动分发的系统。

因此，第十一编最终不是互联网史的尾声，而是全书横截面分析的入口。

下一编需要暂时停止编年，重新问：

谁消费？

谁获利？

谁承担外部性？

国家为什么对不同欲望采取禁绝、征税、专卖、牌照和算法治理等不同方式？

这些问题将进入第十二编。

补论　博彩式金融产品：金融工具、投机行为与赌博机制的边界

第一百七十六章　为什么金融产品会进入“类赌博机制”讨论

大纲把“博彩式金融产品”列在2020年代赌博机制迁移的观察对象中，这一项尤其需要概念克制。

金融市场本身并不是赌场的同义词。

2022年施行的《中华人民共和国期货和衍生品法》明确把期货和衍生品市场的制度功能概括为价格发现、风险管理和资源配置，并明确鼓励利用期货和衍生品从事套期保值等风险管理活动。[A]

这意味着一份期货、期权或其他衍生品合约，即使具有杠杆、价格波动和不确定收益，也不能仅凭这些特征被归入赌博。

生产企业可以用期货锁定原材料价格。

航空企业可以管理燃料成本。

农产品生产者可以转移价格风险。

金融机构可以利用衍生品管理利率、汇率和资产组合风险。

在这些场景中，一方承担的风险被重新分配给愿意承担风险的另一方，市场同时产生价格发现和风险转移功能。

因此，历史研究必须把：

> 金融工具的制度功能

与

> 某些消费者如何使用金融工具

分开。

第一百七十七章　真正与赌博相似的，往往是交易行为而不是资产名称

心理学和行为成瘾研究已经注意到，一部分高频日内交易和加密资产短线交易具有赌博样特征。

例如：

追求极短期收益；

高频下注式交易；

对高波动产生刺激需求；

亏损后迅速增加风险试图“翻本”；

交易动机从资产配置转向情绪唤醒。

相关研究发现，问题赌博症状与高风险短线交易、加密资产交易参与度之间存在统计关联。[C]

但这里仍然不能倒推出：

“做短线交易的人就是赌徒。”

相关性可能来自共同的风险偏好、冲动性、寻求刺激倾向或其他人格和环境变量。

因此更准确的命题是：

> 合法金融工具可以被用于具有赌博样心理结构的行为，但这种使用方式不会反过来把整个金融市场重新定义为赌场。

这与酒的历史有某种结构相似。

酒可以用于祭祀、宴饮和日常社交，也可以被问题性饮酒者反复滥用。

不能因为存在酒精依赖，就把所有饮酒都定义为成瘾行为。

同样，不能因为存在问题性交易，就把所有风险资产交易定义为赌博。

第一百七十八章　平台化交易为什么更容易产生“赌博感”

2020年代金融产品与赌博机制真正值得比较的地方，在于交易界面。

传统证券交易需要电话委托、营业部或相对复杂的软件。

移动交易终端把：

行情；

下单；

盈亏；

排名；

社区情绪；

推送

集中到一个手机界面。

如果产品进一步使用高频价格跳动、强烈盈亏提示、即时通知和极低操作摩擦，用户就可以在极短时间完成：

> 刺激 → 决策 → 盈亏反馈 → 再交易。

这与本编分析短视频、直播打赏和随机奖励时的高频反馈结构发生相似。

但相似仍然属于产品心理学层面。

一份股票、期货或基金背后仍有证券权利、现金流、实物商品风险或者金融合约关系。

赌博局的核心经济活动则是依据偶然结果重新分配赌注。

二者的制度功能不能被界面相似性消除。

第一百七十九章　加密资产在中国大陆又多了一层法律边界

2021年中国人民银行等十部门发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，并将境内开展法币与虚拟货币兑换、虚拟货币之间兑换、为交易提供信息中介和定价服务、虚拟货币衍生品交易等相关业务活动界定为非法金融活动。[A]

这意味着在中国大陆语境下，分析加密资产时至少存在三个不同问题：

第一，某种交易在心理机制上是否具有赌博样特征；

第二，它在金融理论上能否被视为投机资产；

第三，在现行中国大陆制度下，相关经营和交易服务具有什么法律地位。

三者不能互相代替。

“非法金融活动”不是“赌博罪”的同义词。

“赌博样行为”也不是一种法律定性。

本书将博彩式金融产品纳入欲望史，目的因此不是扩大赌博的法律定义，而是观察：

> 当金融交易被移动终端化、游戏化和高频化以后，风险偏好、刺激需求、追损心理与传统赌博之间可能出现怎样的行为机制重叠。

第一百八十章　判断“金融赌博化”应看六个变量，而不是看Ticker

一个更严谨的分析框架可以观察：

投资期限。

是基于长期现金流、风险管理和资产配置，还是只追逐数分钟价格变化。

信息基础。

决策是否依赖可检验信息，还是主要依赖情绪、运气和即时刺激。

杠杆。

杠杆越高，单位价格变动对财富的反馈越快。

交易频率。

高频本身不等于问题，但会增加反馈轮数。

追损行为。

亏损后是否为了“赢回来”而不断扩大风险。

功能损害。

交易是否开始破坏家庭财务、工作、睡眠和正常生活。

只有把这些变量放在一起，才能讨论一种交易行为是否越来越接近问题赌博的心理结构。

这种方法也再次说明本编的核心原则：

> 机制相似性用于解释，法律分类用于治理，医学诊断用于识别疾病；三者必须保持正交。

附录一　2020—2026关键编年表

年份	制度与事件	本编意义
2020	移动互联网、短视频、直播、移动支付已成为基础设施	欲望市场进入平台环境
2021-08	未成年人网络游戏时间进一步压缩	沉迷治理进入服务器供给架构
2021-11	电子烟等新型烟草制品参照卷烟管理	新技术被吸入旧专卖制度
2022-03	算法推荐管理规定施行	不得设置诱导沉迷、过度消费的算法模型
2022-05	电子烟管理办法施行	生产经营、流通和监管体系形成
2022	网络直播打赏未成年人保护加强	打赏功能成为治理单位
2022-10	GB 41700—2022实施	电子烟进入强制国家标准

年份	制度与事件	本编意义
2022-11	电子烟纳入消费税	新型烟草完成财政化
2023-06	盲盒经营指引发布	概率披露与未成年人保护进入随机消费
2023-08	生成式AI服务管理办法施行	内容生成模型进入专门治理
2024-01	未成年人网络保护条例施行	未成年人数字治理体系化
2024	网络直播软色情等专项整治	色情边界进入平台生态规则
2024-07	右美沙芬等加强精神药品管理	药物滥用推动分类升级
2025	AI技术滥用专项治理	AI色情、换脸、脱衣等成为明确治理对象
2025-09	AI生成合成内容标识办法和GB 45438—2025实施	真实性标识进入基础设施
2025	网络直播打赏乱象专项治理	低俗、欺诈、未成年人和非理性消费合并治理
2025-12	网民11.25亿、生成式AI用户6.02亿	生成技术进入大众规模

年份	制度与事件	本编意义
2026-04	直播打赏规范进一步制度化	异常打赏识别与负面清单形成
2026-04	AI应用乱象专项整治	色情陪聊、一键脱衣等功能进入治理
2026-07—08	网络娱乐团播乱象整治	低俗内容、PK、冲榜、MCN和未成年人一体治理

港澳台新增关键编年节点

年份	地区	事件	本编意义
2020	港澳台	疫情冲击实体娱乐与远程平台	香港/台湾数字博彩与澳门实体赌场形成交付方式对照
2021-10	香港	《刑事罪行（修订）条例》生效	窥淫、私密影像和未经同意传播进入专门刑法
2021-11	澳门	博彩中介网络非法网上赌博及洗钱案	合法赌场账户可被非法网络赌场重新组合

年份	地区	事件	本编意义
2022-01	台湾	刑法第266条明确纳入电信、电子通讯、互联网赌博	无牌网络赌博法律边界显性化
2022-04	香港	禁止另类烟进口、推广、制造、销售等	电子烟选择“阻断市场”而非专卖
2022-06/12	澳门	重写赌场法及博彩中介业务制度	监管进入中介、账户、非法资金流与国家安全
2022-12	澳门	禁止电子烟制造、分销、销售、进出口	电子烟市场被供应端阻断
2023-01	澳门	新六个十年赌场承批合同生效	用赌牌绑定非博彩资本开支
2023-02	香港	CBD列为危险药物	海外“健康商品”在本地重新分类为毒品
2023-02	台湾	刑法新增妨害性隐私及不实性影像罪	deepfake性影像进入专门刑法规制
2023-03	台湾	新《烟害防制法》生效	电子烟全面禁止，加热烟风险审查

年份	地区	事件	本编意义
2023-10	大陆	依托咪酯原料药列入第二类精神药品	电子烟载体新型毒品进入涉毒治理
2024-01	台湾	第三届运动彩券开始发行	合法平台博彩继续扩展玩法
2024-08	台湾	依托咪酯增列第三级毒品	新型毒品快速列管开始
2024-11	台湾	依托咪酯升为第二级毒品	三个月内再次提高治理强度
2025-02	香港	依托咪酯及类似物列为危险药物	“space oil drug”进入危险药物制度
2025	澳门	依托咪酯及类似物纳入毒品管制	珠江口新型毒品治理趋同
2025-09	香港	篮球博彩修法获立法会通过	持牌市场拟吸收非法篮球投注
2026-01	香港	政府确认仅制作AI不雅图尚无专门独立罪名	deepfake治理仍主要依赖旧法组合
2026-04	香港	暂停篮球博彩落地	prediction market成为新监管变量

年份	地区	事件	本编意义
2026-04	香港	公共场所持有指定另类烟禁令生效	电子烟治理从供应端推进至持有端
2026-06	台湾	依托咪酯及多种类似物升列第一级毒品	目录升级周期缩短至季度级
2026-08	澳门	博彩中介准照名单继续公开更新	中介制度被重建和常态化监管，而非简单消失

附录二　三种“成瘾”不得混同

1. 物质依赖

典型对象包括酒精、尼古丁、阿片类和甲基苯丙胺等。其核心涉及药理作用、耐受、戒断和生理健康后果。

2. 赌博障碍

不需要摄入化学物质，但涉及以财物承担风险、随机结果、追损和失控行为，具有独立医学与行为诊断体系。

3. 问题性平台使用

可能表现为过度使用、失控和功能损害，但不能只凭使用时间或主观“上瘾”感直接等同前两类。

结论：“奖励—重复”可以作为共同上层机制，但医学分类不能因此合并。

附录三　色情边界矩阵

类型	主要商品	是否必须真人	是否等同性交易	核心治理问题
擦边短视频	注意力/广告	否	否	平台生态、引流、未成年人
软色情直播	表演/打赏	通常是	否	低俗内容、打赏、平台责任
淫秽内容付费传播	信息内容	否	否	淫秽信息传播、牟利
AI情色内容	生成内容	否	否	淫秽、深度伪造、人格权
现实性交易	身体服务	是	是或可能构成	治安、组织卖淫、人身权益

类型	主要商品	是否必须真人	是否等同性交易	核心治理问题
情色引流	流量和匹配	前端未必	最终可能	公域引流、私域、线下交易

附录四　随机机制矩阵

行为	付费	结果随机	是否直接赢回财物	与赌博结构相似度	是否当然属于赌博
传统赌场	是	是	是	极高	需按法律认定
网络赌博	是	是	是	极高	属严格治理对象
游戏抽卡/loot box	是或间接	是	通常否	高	否
盲盒	是	是	获得商品	中高	否
直播PK打赏	是	竞争结果不定	通常否	中	否
合法金融投资	是	市场结果不定	资产收益	部分行为相似	否

附录四A　四地电子烟制度矩阵

地区	2020年代制度	是否存在合法普通电子烟零售市场	核心治理权利点
中国大陆	纳入烟草专卖、国标、消费税	是，受专卖体系约束	生产、批发、零售许可
香港	2022禁进口/销售等；2026进一步禁公共持有指定另类烟	否	供应 + 持有
澳门	2022禁制造、分销、销售、进口、出口	否	生产、流通、边境
台湾	2023全面禁止电子烟；加热烟上市前风险审查	电子烟否	产品分类 + 风险审查

附录四B　四地平台博彩法律矩阵

行为	大陆	香港	澳门	台湾
无牌网络赌场	非法	非法	非法	非法
合法互联网体育下注	无香港式合法固定赔率足球牌照市场	赛马会足球合法；篮球法律框架通过但2026暂停落地	普通赌场承批不等于互动博彩	运动彩券依法可互联网销售
实体赌场	非法	无合法赌场	合法核心产业	非法
国家/授权彩票	福彩、体彩	六合彩	另有彩票/体育博彩	公益彩券、运动彩券
核心判准	国家彩票与私人赌博分离	授权经营者	赌权承批、互动博彩另行分类	特别法授权与刑法禁赌并存

附录四C　AI性影像法制比较

地区	2020年代核心制度
中国大陆	生成式AI、深度合成、平台内容治理与AI生成标识逐步制度化
香港	2021私密影像法覆盖未经同意发布及部分修改影像；截至2026仅制作AI不雅图尚无独立专门罪名，发布/私隐等由既有法处理
澳门	本编现有高可信官方材料更集中于博彩、毒品和电子烟；不对AI性影像专门刑法作无证据推断
台湾	2023刑法新增妨害性隐私及不实性影像罪，直接覆盖deepfake性影像

附录五　平台欲望产业链

传统线下链条：

> 生产 → 运输 → 场所 → 消费 → 信贷 → 债务 → 执行。

平台链条：

> 内容/商品生产 → 上传 → 算法分发 → 用户画像 → 点击/互动 → 直播/电商/私信转化 → 支付 → 复购/打赏 → 数据反馈 → 推荐优化。

地下市场还会增加：

> 暗语 → 外链 → 私域迁移 → 地下支付 → 线下交付。

附录六　六层平台治理栈

1. 内容层：淫秽、软色情、涉赌引流、毒品信息。
2. 身份层：实名、未成年人、主播主体。
3. 支付层：打赏、充值、异常交易、地下结算。
4. 玩法层：概率、PK、冲榜、随机奖励。
5. 算法层：推荐、排序、沉迷、过度消费。
6. 生成层：生成式AI、深度合成、内容标识。

现代案件可能跨越全部六层，因此单一部门、单一法律工具往往不足。

附录七　确定因果、条件性机制与不确定部分

A. 确定程度较高的因果

行为数据 → 提高个性化推荐能力。

生成式AI → 降低文本、图像、音频、视频的边际生产成本。

法律重新分类 → 改变合法产业准入与供应链。

实名身份 + 时间规则 → 平台可以在服务器层限制未成年人游戏。

数字支付 → 同时降低远程结算成本并增加可追踪数据。

B. 条件性机制

算法可能强化既有偏好，条件是推荐目标与互动高度相关，用户持续响应，且缺乏打散或退出。

软色情可能在流量竞争中获得激励，条件是性暗示提高相关指标而审核约束不足。

随机奖励可能提高重复购买，条件是存在稀缺奖励、快速揭晓和低追加成本。

列管可能产生替代物需求，条件是原需求持续且替代物容易获得。

C. 不能直接下的结论

不能说推荐算法必然造成成瘾。

不能把短视频问题性使用与海洛因依赖等同。

不能说盲盒、抽卡和直播PK就是赌博。

不能说所有擦边内容都是淫秽物品。

不能说情色直播就是卖淫。

不能说电子烟与卷烟医学风险完全相同。

不能用专项整治查处量直接推算全国发生率。

不能因为传统毒品案件下降就认定所有成瘾物质问题下降。

不能在缺乏平台内部数据时断言算法系统性放大性化内容。

附录八　主要史料与参考文献

一、官方制度与统计资料

1. 国家互联网信息办公室等：《互联网信息服务算法推荐管理规定》，2022 年 3 月 1 日起施行。中国网信网：`https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm`
2. 国家新闻出版署：《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，2021 年 8 月 30 日。`https://www.nppa.gov.cn/xxfb/tzgs/202108/t20210830_666285.html`
3. 国务院：《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定》，2021 年。`https://www.miit.gov.cn/jgsj/zfs/xzfg/art/2021/art_cdc06`

6212b064fec900c771d4ebb2a49.html

4. 国家烟草专卖局：《电子烟管理办法》，2022年。https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=93147
5. 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会：GB 41700—2022《电子烟》。
6. 财政部、海关总署、税务总局：《关于对电子烟征收消费税的公告》，2022年第33号。https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5201994/content.html
7. 中央网信办等：《关于规范网络直播打赏加强未成年人保护的意见》，2022年。
8. 市场监管总局：《盲盒经营行为规范指引（试行）》，2023年。https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zfjcs/art/2023/art_e2facd76a7fb4e90b03912cffb5e7d53.html
9. 国家网信办等七部门：《生成式人工智能服务管理暂行办法》，2023年8月15日起施行。https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm
0. 国务院：《未成年人网络保护条例》，2024年1月1日起施行。

1. 中央网信办：“清朗·网络直播领域虚假和低俗乱象整治”，2024年。
2. 国家药监局、公安部、国家卫生健康委：《关于调整精神药品目录的公告（2024年第54号）》。
3. 国家网信办等：《人工智能生成合成内容标识办法》，2025年9月1日起施行。https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654685899683.htm
4. GB 45438—2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》。
5. CNNIC：第57次《中国互联网络发展状况统计报告》，2026年2月发布。https://www3.cnnic.cn/n4/2026/0304/c88-11549.html
6. 中国国家禁毒委员会办公室：《2025年中国毒情形势报告》，2026年6月发布。
7. 中央网信办：《关于加强网络直播打赏规范管理的通知》，2026年。
8. 中央网信办：“清朗·网络娱乐团播乱象整治”相关通报，2026年7—8月。

二、学术研究

9. Yokomitsu, K. et al. “Characteristics of Gamers who Purchase Loot Box: a Systematic Literature Review.” Current Addiction Reports, 2021.
0. Garea, S. et al. “Meta-analysis of the relationship between problem gambling, excessive gaming and loot box spending.” International Gambling Studies, 2021.
1. Spicer, S. G. et al. “Loot boxes, problem gambling and problem video gaming: A systematic review and meta-synthesis.” New Media & Society, 2022.
2. Huang, Q., Hu, M., Zhang, N. “A techno-psychological approach to understanding problematic use of short-form video applications: The role of flow.” Frontiers in Psychology, 2022.
3. “The role of microtransactions in Internet Gaming Disorder and Gambling Disorder: A preregistered systematic review.” 2022.
4. “Loot boxes, gambling-related risk factors, and mental health in Mainland China: A large-scale survey.” Addictive Behaviors, 2024.

5. Qiao, R., Liu, C., Xu, J. “Making algorithmic app use a virtuous cycle: Influence of user gratification and fatigue on algorithmic app dependence.” Humanities and Social Sciences Communications, 2024.
6. Rehm, J. et al. “The role of alcohol control policies in the reversal of alcohol consumption levels and resulting attributable harms in China.” Alcohol, 2024.
7. 《中华人民共和国期货和衍生品法》，2022年8月1日起施行。中国人大网：`https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202204/t20220420_317569.html`
8. 中国人民银行等十部门：《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，银发〔2021〕237号。`https://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/4348658/index.html`
9. Roza, T. H. et al. “Problematic trading: gambling-like behavior in day trading and cryptocurrency investing.” Trends in Psychiatry and Psychotherapy, 2024.

0. Delfabbro, P. et al. “Cryptocurrency trading, gambling and problem gambling.” Addictive Behaviors, 2021.

港澳台增订核心数字史料与制度入口

香港

1. 香港政府：《2021年刑事罪行（修订）条例》生效——窥淫、私密部位拍摄、未经同意发布私密影像。 https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/08/P2021100700545.htm
2. 香港立法会：2021年修法把经修改/移花接木的私密影像纳入定义。 https://www.legco.gov.hk/yr20-21/english/counmtg/hansard/cm20210930-translate-e.pdf

3. 香港政府：2022年4月30日起另类吸烟产品进口、推广、制造、销售等禁令。
https://www.info.gov.hk/gia/general/202204/28/P2022042600489.htm
4. 香港禁毒处：CBD自2023年2月1日起列为危险药物。
https://www.nd.gov.hk/en/CBD.html
5. 香港政府：2025篮球博彩规制咨询与非法篮球投注估算。
https://www.info.gov.hk/gia/general/202504/02/P2025040200282.htm
6. 香港政府：2025年9月11日立法会通过篮球博彩修法后的政府说明。
https://www.info.gov.hk/gia/general/202509/11/P2025091100473.htm
7. 香港政府：2026年4月暂停篮球博彩落地，重新评估prediction market风险。
https://www.news.gov.hk/eng/2026/04/20260421/20260421_102846_665.html
8. 香港政府：2026年4月30日起禁止公共场所持有指定另类吸烟产品。
https://www.info.gov.hk/gia/general/202604/29/P2026042900589.htm

9. 香港政府：依托咪酯及三种类似物自2025年2月14日起列为危险药物。
   https://www.nd.gov.hk/en/space_oil_drug.html
0. 香港政府：2026年AI不雅照片立法答复，说明现有法制边界。
   https://www.info.gov.hk/gia/general/202601/28/P2026012800297.htm

澳门

1. 澳门司法警察：2021博彩中介网络、非法网上赌博与洗钱案件。
   https://www.pj.gov.mo/Web/Policia/202111/20211129/12920.html
2. 澳门第7/2022号法律：修改娱乐场幸运博彩经营法律制度。
   https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/2022/25/lei07_cn.asp
3. 澳门第16/2022号法律：娱乐场幸运博彩经营业务制度。
   https://www.dicj.gov.mo/web/cn/legislation/FortunaAzar/lei_22_016.html
4. 澳门政府：2023年六个十年赌牌及1,188亿澳门元投资承诺。
   https://www.gov.mo/zh-hans/news/660781/

5. 澳门第13/2022号法律：禁止制造、分销、销售、进出口电子烟。
   https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/2022/36/lei13_cn.asp
6. 澳门第2/2025号法律：依托咪酯及类似物纳入受控物质。
   https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/2025/25/lei02_cn.asp
7. 澳门司法警察：2025港澳跨境依托咪酯烟弹案件。
   https://www.pj.gov.mo/Web/Policia/202511/20251127/19516.html
8. 澳门博彩监察协调局：博彩中介准照名单（持续更新）。
   https://www.dicj.gov.mo/web/cn/services/junket/LicPromJogo/index.html

台湾

9. 台湾法务部：《刑法》第266条及2022年修法理由——明确纳入互联网赌博。
   https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentExtentHistory.aspx?LSID=FL001424&LawNo=266
   https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentReason.aspx?LSID=FL001424&LawNo=266

0. 台湾《运动彩券发行条例》第11条——允许电话、互联网销售并要求身份验证、防洗钱、防沉迷。
   https://law.sports.gov.tw/EngLawContent.aspx?id=673&lan=E
1. 台湾国民健康署：2023年3月22日新《烟害防制法》生效，电子烟全面禁止、加热烟风险审查。
   https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1054&pid=17534
2. 台湾法务部：2023年刑法新增“妨害性隐私及不实性影像罪”，第319-4条覆盖合成性影像。
   https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentHistory.aspx?ldate=20230208&lsid=FL001424&media=print
   https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContentReason.aspx?LSID=FL001424&LawNo=319-4&media=print
3. 台湾体育主管机关：第三届运动彩券自2024年1月1日发行。
   https://ws.sports.gov.tw/FS01/FilePath/1/relfile/413/9039/638567470048544128.pdf
4. 台湾行政院公报：2024年8月5日依托咪酯增列第三级毒品。
   https://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg030146/ch01/type1/gov01/num2/Eg.htm

5. 台湾行政院公报：2024年11月27日依托咪酯升列第二级毒品。https://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg030223/ch01/type1/gov01/num1/Eg.htm
6. 台湾行政院公报：2026年6月27日起依托咪酯及多种类似物升为第一级毒品。https://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg032116/ch01/type1/gov01/num1/Eg.htm

中国大陆补充

7. 国家药监局、公安部、国家卫生健康委2023年第120号公告：依托咪酯自2023年10月1日起列入第二类精神药品。https://ga.sz.gov.cn/SZJDZX/SZZCFG/content/post_10858124.html

结语　欲望第一次拥有了实时反馈系统

如果从商代一路读到2026年，会看到一个既连续又发生质变的历史。

商代青铜酒器把酒嵌入祭祀。

西周《酒诰》把节制变成政治伦理。

战国城市开始把娱乐变成市场。

汉唐宋元把酒、妓、博戏和城市财政逐渐连起来。

明代印刷降低情色复制成本。

清代烟草与鸦片连接全球贸易。

民国上海把报纸、卷烟广告、跑马、舞厅和黑帮放进现代城市。

1949年后的国家用组织能力拆除公开地下市场。

改革开放后市场在流动人口和服务业中重新出现。

2000—2020年互联网把信息与赌博从固定场所迁入手机。

而2020年代真正新增的，是反馈系统。

过去经营者只能问：

> 什么东西大家喜欢？

平台现在可以不断逼近另一个问题：

> 这个具体用户，在这个具体时刻，更可能对下一条什么刺激停留、点击、购买或打赏？

这不是一句技术宣传。

它意味着欲望从一种模糊的人性变量，变成了可连续记录的行为信号。

与此同时，国家也第一次有能力把法律直接写进平台架构：未成年人在某些时间不能登录；某些支付功能不能提供；随机机制必须披露概率；算法不能设计成诱导沉迷和过度消费；AI生成内容需要标识；电子烟必须进入专卖和国家标准；新的被滥用药物可以迅速重新列管。

因此，第十一编不能以“平台控制了人”结束。

那样会高估技术，也低估用户和国家。

更不能以“技术只是工具”结束。

因为工具的结构会改变成本、速度和权力。

本编最稳健的最终结论是：

> 基础欲望仍然稳定；平台把欲望变得更可测量、更可匹配、更可刺激、更可复制、更可变现；国家则把治理从商品和场所推进到身份、支付、概率、算法、功能和生成模型。

技术没有消灭旧欲望。

也没有证明人类出现了全新的欲望。

它做的是重新包装，并把每一种包装的效果实时反馈给市场。

从这一意义上说，2020年代是全书到目前为止最强的反身性阶段：

用户训练平台。

平台塑造用户所见。

创作者学习平台。

监管改变平台。

经营者再寻找新的边界。

国家继续更新规则。

欲望、市场、技术与治理第一次以接近实时的速度彼此反馈。

这也意味着继续按年代往后写，解释力开始下降。

真正需要做的是把三千多年材料重新横切：欲望如何随阶层重新包装？为什么城市始终是高密度节点？国家为什么有时禁止、有时征税、有时专卖？腐败和保护网络为什么反复出现？技术每次降低哪一种成本？女性在不同制度中究竟是被占有者、劳动者、经营者还是消费者？地下金融为什么总在赌博和毒品附近出现？

这些问题，就是第十二编“横截面分析”的任务。

Footnotes

1. 台湾《刑法》第266条于2022年1月修正后明确规定“以电信设备、电子通讯、网际网络或其他相类之方法赌博财物者，亦同”。法务部立法理由强调网络赌博不受地域时间限制，并可能衍生洗钱、诈骗、暴力讨债、组织犯罪等。 ↩ ↩[2]

2. 台湾《运动彩券发行条例》第11条明确允许发行机构及受委托机构通过电话、互联网等电信设备销售，并要求消费者保护、个人资料保护、交易争议、防洗钱、防赌博成瘾、身份验证和安全交易系统。 ↩ ↩2

3. 香港政府2025年咨询文件估算2024年非法篮球投注额约700亿至900亿港元；2025年9月11日立法会通过相关篮球博彩税修法，政府拟仿照足球博彩向赛马会发牌并设置未成年人、信用投注、赛事种类等限制。 ↩ ↩2

4. 香港政府2026年4月说明，虽然篮球博彩相关修法已在2025年通过，但因全球未受监管prediction market迅速发展、可能改变香港博彩风险环境，具体实施被暂停以作进一步评估。 ↩ ↩2

5. 香港另类吸烟产品商业供应禁令自2022年4月30日起生效，覆盖电子烟、加热烟和草本烟等的进口、推广、制造、销售及商业持有。 ↩ ↩2

6. 澳门第13/2022号法律自公布90日后生效，禁止电子烟制造、分销、销售、进口和出口，并包括禁止携带相关产品出入境澳门。 ↩ ↩2

7. 台湾国民健康署说明，修正《烟害防制法》自2023年3月22日起生效，电子烟等类烟品全面禁止制造、进口、销售、供应、展示、广告及使用；指定烟品如加热烟须经过健康风险评估审查。 ↩ ↩2

8. 香港《2021年刑事罪行（修订）条例》自10月8日起生效，新增窥淫、非法记录私密部位、发布相关影像和未经同意发布/威胁发布私密影像等罪行，最高刑罚可达监禁五年。 ↩ ↩2

9. 香港政府2026年1月答复立法会时明确表示，现行法下没有专门针对“制作他人不雅照片”的罪行；如涉及未经同意发布私密影像、淫亵不雅物品、个人资料或电脑犯罪，则可适用既有法律。该表述是截至2026年8月的重要边界。 ↩ ↩2

10. 台湾《刑法》2023年2月新增第二十八章之一“妨害性隐私及不实性影像罪”。第319-4条针对以电脑合成等方法制作并意图传播足以损害他人的不实性影像；立法理由明确举deepfake换脸性影像为例。 ↩ ↩2

11. 国家药监局、公安部、国家卫生健康委2023年第120号公告规定，自2023年10月1日起把依托咪酯（境内批准上市制剂除外）列入第二类精神药品目录。 ↩ ↩2

12. 香港自2025年2月14日起将依托咪酯、metomidate、propoxate、isopropoxate列为危险药物；其后继续把相关类似物纳入控制。 ↩ ↩2 ↩3

13. 澳门第2/2025号法律把依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯、异丙帕酯等纳入受控物质表。 ↩ ↩2 ↩3

14. 台湾行政院公报显示，依托咪酯于2024年8月5日增列第三级毒品，2024年11月27日升列第二级；这是同一物质短期内连续调整的明确制度记录。 ↩ ↩2 ↩3

15. 香港立法会2021年审议时把“intimate image”扩展到经修改、足以显示某人私密部位或行为的影像，以应对移花接木技术，但核心罪名仍围绕发布/威胁发布等行为。 ↩

16. 澳门司法警察2021年11月案件官方说明称，相关犯罪集团涉嫌利用澳门博彩中介业务招揽内地居民在境外网络平台进行非法赌博，并通过澳门赌场中介账户、地下钱庄转移非法所得。 ↩

17. 澳门第7/2022号法律修改娱乐场幸运博彩经营制度，明确把经济适度多元、公平诚信、避免犯罪影响、打击非法跨境资金流和反洗钱等写入制度目标，并把赌牌上限定为六个。 ↩

18. 澳门第16/2022号法律自2023年起建立更细的博彩中介、合作人和管理公司准照、财力、账户和合同制度；本文不把2021个案单因化为全部修法原因，而把它视作显示原有中介风险的同期事件。 ↩

19. 香港自2023年2月1日起把CBD列为《危险药物条例》下危险药物，无牌持有、消费、销售及进出口均可构成严重违法。 ↩

20. 澳门政府2022年12月与六家承批公司签署十年合同，自2023年1月1日起生效；六家公司承诺投资1,188亿澳门元，其中1,087亿元用于海外客源和非博彩项目。 ↩

21. 台湾体育主管机关2023工作成果说明，第三届运动彩券自2024年1月1日起发行，并增加投注运动种类和玩法。 ↩

22. 澳门司法警察2025年11月公布一宗港澳合作案件，查获由香港经港珠澳大桥带入澳门的冰毒和含依托咪酯电子烟烟弹。个案仅用于证明跨境载体和警务合作，不代表总体流行率。 ↩ ↩2

23. 香港2026年4月30日起进一步禁止在公共场所持有指定另类吸烟产品；小量非商业持有可适用3,000港元定额罚款，较大量或商业目的则可能被检控。 ↩

24. 台湾行政院2026年6月公告，依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯、丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯、碳依托咪酯等于6月27日起升列第一级毒品。该政策极新，本文以截至2026年8月的公报为准。 ↩ ↩2